

ज्ञान बिंदु जी. एस. एकेडमी

Kisan Cold Storage, Campus, Mussallahpur , Patna- 06
Mob. : 8540063639, 9341492082, 8252394199 & 9304006502

भारतीय राजव्यवस्था

Indian Polity

By: Raushan Anand & Bittu Jha

ज्ञान बिन्दु जी. एस. एकेडमी (पटना)

Chapter- 05

संघ और राज्य क्षेत्र

☞ संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी में भारतीय संविधान का भाग-1 तथा अनुच्छेद 1-4 तक प्रदान करता है।

☞ अनुच्छेद-1

इस अनुच्छेद से हमें यह पता चलता है कि इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद दो बात स्पष्ट करता है। (1) भारत का संवैधानिक नाम (2) भारत राज्यों का संघ

नोट- भारत का दो संवैधानिक नाम है।

(क) इंडिया (ख) भारत

☞ राज्य निर्माण की प्रक्रिया:-

किसी राज्य का विभाजन कर नये राज्य का निर्माण हेतु विधेयक गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पास रखा जाता है, राष्ट्रपति इस विधेयक को बिना अनुमति के संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजता है। विधानमंडल को इस विधेयक पर विचार करने हेतु 30 दिनों का समय दिया जाता है, अगर विधानमंडल 30 दिनों में विधेयक को स्वीकार कर लेता है तो ठीक है और अगर विधेयक को विधानमंडल अस्वीकार भी करता है तो भी इससे विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात्, राज्य निर्माण प्रक्रिया में राज्य के विधानमंडल को नगण्य अधिकार प्राप्त होता है। राज्य विधानमंडल से लौटने के बाद पूनः ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तत्पश्चात् इस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देता है। राष्ट्रपति के अनुमति देने के बाद ये विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जिस सदन में विधेयक रखा जाता है सर्वप्रथम वह सदन विधेयक को पारित करता है उसके बाद विधेयक को दूसरे सदन में रखा जाता है। दूसरा सदन भी इसे साधारण बहुमत से पारित करता है। जब दोनों सदन इस विधेयक को पारित कर देता है तब यह विधेयक पूनः राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जैसे ही विधेयक पर अनुमति देता है वैसे ही नए राज्य का निर्माण हो जाता है।

नोट- राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका संसद के द्वारा निभाया जाता है।

☞ अनुच्छेद-2

इस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद किसी नए राज्य को भारत में मिला सकती है।



☞ अनुच्छेद-3

इस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद किसी राज्य का विभाजन कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये सभी कार्य साधारण बहुमत से भारत की संसद करती है।

जैसे- अनुच्छेद-3 के तहत ही बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन हुआ, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख का निर्माण किया जाना, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव को आपस में मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया जाना।

☞ देशी रियासतों का एकीकरण:-

आजादी के समय भारत में 542 देशी रियासत थीं। जिसमें सबसे बड़ा देशी रियासत **हैदराबाद** तथा सबसे छोटा देशी रियासत **बिलवारी** था। देशी रियासत को भारत में मिलाने के उद्देश्य से **सरदार पटेल** के नेतृत्व में **देशी रियासत मंत्रालय** का गठन किया गया। सरदार पटेल 542 देशी रियासत में से 539 देशी रियासत को भारतीय संघ राज्य में मिला लिया। सरदार पटेल को इस काम में सहयोग **बी. पी. मेनन** और **लॉर्ड माउंट बेटन** ने किया।

भारत को राजनैतिक तथा भौगोलिक तौर पर एक सूत्र में बाँधने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है जिस कारण सरदार पटेल को भारत का **बिस्मार्क** भी कहा जाता है। साथ ही साथ सरदार पटेल का जन्म दिवस **31 अक्टूबर** को राष्ट्रीय **एकता दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

◆ जर्मनी का एकीकरण 1871 ई. में बिस्मार्क ने किया।

(1) जम्मू-कश्मीर:-

आजादी के समय जम्मू-कश्मीर में **डोगरा वंश** का शासन था और शासक **हरिसिंह** थे। इन्होंने ये निर्णय किया कि हम ना तो भारत में जायेंगे और नाहीं पाकिस्तान में। लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों के रूप में जब जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण किया, तब राजा हरिसिंह भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। भारत सरकार ने राजा हरिसिंह के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि अगर आप जम्मू-कश्मीर को भारत में मिला ले तो भारत सरकार हर संभव मदद करेगा। राजा हरिसिंह के पास **विलय पत्र** पर हस्ताक्षर करने के सिवाय और दूसरा कोई चारा नहीं था, जिस कारण हरिसिंह ना चाहते हुए भी **26 अक्टूबर 1947** को जम्मू-कश्मीर को भारत में मिलाने के उद्देश्य से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया।

(2) जूनागढ़:-

यह देशी रियासत वर्तमान समय में **गुजरात** में स्थित है। इसे **जनमत संग्रह** के द्वारा **फरवरी 1948 ई.** में मिलाया गया। यह एक ऐसा देशी रियासत था जिसके शासक ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इसे भारत में शामिल किया गया।



(3) हैदराबाद: -

आजादी के समय सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। इस देशी रियासत ने एक वर्ष तक यथा स्थिति बनाये रखने के संधि पर भारत सरकार के साथ समझौता किया। इस देशी रियासत को सरदार पटेल के दिशा निर्देशानुसार सैनिक या पुलिस कार्यवाही के तहत ऑपरेशन पोलो के तहत सितम्बर 1948 में भारत में मिला लिया।

राज्यों का पुर्नगठन:

(1) धर आयोग: -

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधिश एस. के. धर की अध्यक्षता में जून 1948 ई. में एक 4 सदस्यीय आयोग गठित किया, जिसका काम राज्यों के पुर्नगठन हेतु स्कारिस करना था कि राज्यों का गठन भाषायी आधार पर हो या प्रशासनिक आधार पर। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1948 ई. में प्रस्तुत किया और कहा कि राज्यों का पुर्नगठन प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए।

(2) J.V.P. आयोग: -

जवाहर लाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में राज्यों के पुर्नगठन हेतु दिसम्बर 1948 ई. में कमिटी गठित किया, जिसे J.V.P. कमिटी कहा जाता है। इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया और कहा कि भारत में राज्यों का पुर्नगठन प्रशासनिक आधार पर ही होनी चाहिए।

पंजाब का विभाजन शाह आयोग के सिफारिश पर 1966 ई. में हुआ।

मूल संविधान में भारतीय राज्य: -

मूल संविधान में भारतीय राज्यों को चार वर्गों में बाँटा गया था-

■ भाग-क

इसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत आते थे।

जैसे- बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, इत्यादि.....

■ भाग-ख

इसके अंतर्गत बड़े देशी रियासत आते थे।

जैसे- हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, मैसूर, इत्यादि.....

■ भाग-ग

इसके अंतर्गत छोटे देशी रियासत आते थे।

जैसे- भोपाल, अजमेर, बिलवारी, इत्यादि.....

■ भाग-घ

इसके अंतर्गत जीते हुए क्षेत्र आते थे।

जैसे- अंडमान-निकोबार द्वीप समूह



1950 में भारतीय क्षेत्र

क्र०सं०	भाग- क में राज्य	क्र०सं०	भाग- ख में राज्य	क्र०सं०	भाग- ग में राज्य	क्र०सं०	भाग- घ में राज्य
01	असम	01	हैदराबाद	01	अजमेर	01	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
02	बिहार	02	जम्मू और कश्मीर	02	भोपाल		
03	बंबई	03	मध्य भारत	03	बिलासपुर		
04	मध्य प्रदेश	04	मैसूर	04	कूच बिहार		
05	मद्रास	05	पटियाला एवं पूर्वी पंजाब	05	कुर्ग		
06	उड़ीसा	06	राजस्थान	06	दिल्ली		
07	पंजाब	07	सौराष्ट्र	07	हिमाचल प्रदेश		
08	संयुक्त प्रांत	08	त्रवणकोर-कोचीन	08	कच्छ		
09	पश्चिम बंगाल	09	विंध्य प्रदेश	09	मणिपुर		
				10	त्रिपुरा		

1956 में भारतीय क्षेत्र

क्र०सं०	भाग- क में राज्य	क्र०सं०	भाग- ख में राज्य
1.	आंध्र प्रदेश	1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप
2.	असम	2.	दिल्ली
3.	बिहार	3.	हिमाचल प्रदेश
4.	बंबई	4.	लकादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह
5.	जम्मू-कश्मीर	5.	मणिपुर
6.	केरल	6.	त्रिपुरा
7.	मध्य प्रदेश		
8.	मद्रास		
9.	मैसूर		
10.	उड़ीसा		
11.	पंजाब		
12.	राजस्थान		
13.	उत्तर प्रदेश		
14.	पश्चिम बंगाल		



2019 में भारतीय क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	संघशासित क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.	चंडीगढ़
3.	असम	3.	दादरा एवं नागर हवेली
4.	बिहार	4.	दमन व दीव
5.	छत्तीसगढ़	5.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
6.	गोवा	6.	जम्मू और कश्मीर
7.	गुजरात	7.	लद्दाख
8.	हरियाणा	8.	लक्षद्वीप
9.	हिमाचल प्रदेश	9.	पुडुचेरी
10.	झारखंड		
11.	कर्नाटक		
12.	केरल		
13.	मध्य प्रदेश		
14.	महाराष्ट्र		
15.	मणिपुर		
16.	मेघालय		
17.	मिजोरम		
18.	नागालैंड		
19.	उड़ीसा		
20.	पंजाब		
21.	राजस्थान		
22.	सिक्किम		
23.	तमिलनाडु		
24.	तेलंगना		
25.	त्रिपुरा		
26.	उत्तराखंड		
27.	उत्तर प्रदेश		
28.	पश्चिम बंगाल		

नोट-भाषाची आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्रप्रदेश है। जिसका गठन 1953 में हुआ है।

☞ फज़ल अली आयोग:-

डॉ. फज़ल अली की अध्यक्षता में राज्यों के पुर्नगठन हेतू 1953 ई. में आयोग गठित हुआ। इस आयोग के दो अन्य सदस्य के. एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया जिसमें यह सिफारिश किया कि भारत राज्यों का



पुर्नगठन भाषा के आधार पर होगा। इस आयोग के सिफारिश पर ही भारत में राज्यों का पुर्नगठन 7वाँ संविधान संसोधन 1956 के तहत भाषायी आधार पर किया गया।

☞ **फज़ल अली आयोग के सिफारिश के तहत भाषायी आधार पर गठित 14 राज्य निम्न हैं-**

- | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------|------------|
| 1. जम्मू-कश्मीर | 2. पंजाब | 3. राजस्थान | 4. मुंबई | 5. कर्नाटक |
| 6. केरल | 7. मद्रास | 8. आंध्रप्रदेश | 9. उड़ीसा | 10. बिहार |
| 11. संयुक्त प्रांत | 12. मध्य प्रांत | 13. बंगाल | 14. असम | |

♦ भारत का 15वाँ राज्य 1960 को गुजरात तथा महाराष्ट्र बना।

♦ भारत का 16वाँ राज्य 1963 को नागालैंड बना।

♦ भारत का 17वाँ राज्य 1966 को हरियाणा बना।

♦ भारत का 18वाँ राज्य 1971 को हिमाचल प्रदेश बना।

♦
नोट- पंजाब का विभाजन कर के ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ

♦ 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन हुआ, तत्पश्चात राज्यों की संख्या बढ़कर 21 हो गई।

♦ भारत का 22वाँ राज्य 36वाँ संविधान संसोधन 1973 के तहत सिक्किम बना।

♦ 1987 ई. में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का गठन हुआ जिससे राज्यों की संख्या बढ़कर 25 हो गई।

♦ 1 नवम्बर 2000 ई. को मध्यप्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ बनाया गया। यह भारत का 26वाँ राज्य बना।

♦ 9 नवंबर 2000 ई. को उत्तरप्रदेश का विभाजन कर उत्तराखण्ड बनाया गया जिससे राज्यों की संख्या 27 हो गई।

♦ 15 नवंबर 2000 ई. को बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन किया गया। अतः अब राज्यों की संख्या 28 हो गई।

♦ 2 जून 2014 को आंध्रप्रदेश का विभाजन कर तेलंगना का गठन किया गया। यह भारत का 29वाँ राज्य था।

☞ अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को पुर्नगठित करने हेतु विधेयक लाया गया जिसके तहत जम्मू-कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बाँट दिया गया। अतः राज्य की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई।

♦ **वर्तमान में भारत देश के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।**

नोट-नये राज्यों के निर्माण होने पर दो अनुसूची में परिवर्तन होता है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची।

☞ 100वाँ संविधान संसोधन 2015 के तहत भारत और बंगलादेश के बीच भूमि समझौता हुआ जिसके तहत भारत के कुछ क्षेत्र बंगलादेश को सौंपे गए तथा बंगलादेश का कुछ क्षेत्र भारत को सौंपा गया।



ज्ञान बिन्दु जी. एस. एकेडमी (पटना)

Chapter- 05

संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र

1. संविधान के किस भाग में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है ?

- (a) भाग- 2 (b) भाग- 1
(c) भाग- 3 (d) भाग- 4

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है ?

- (a) संघ का निर्माण राज्यों के बीच समझौता का परिणाम है
(b) राज्यों के समूह के रूप में
(c) राज्यों के संघ के रूप में
(d) इनमें से कोई नहीं।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है।
2. राज्यों से संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को किन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है ?

- (a) राज्यों का क्षेत्र (b) संघ क्षेत्र
(c) ऐसे क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।
(d) इनमें से सभी।

5. राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है ?

- (a) पहली (b) दूसरी
(c) तीसरी (d) पाँचवी

6. वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं ?

- (a) 26 एवं 9 (b) 28 एवं 7
(c) 28 एवं 9 (d) 28 एवं 8

7. किस अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है ?

- (a) पाँचवी एवं सातवीं (b) पाँचवी एवं छठी
(c) पाँचवी एवं आठवीं (d) दसवीं एवं बारहवीं

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत विदेशी राज्यों का अधिग्रहण कर सकता है।
2. दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुडुचेरी एवं सिक्किम विदेशी राज्यों के अधिग्रहण का उदाहरण है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

9. विदेशी क्षेत्रों या राज्यों का अधिग्रहण संसद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कर सकती है ?

- (a) अनुच्छेद- 1 (b) अनुच्छेद- 3
(c) अनुच्छेद- 2 (d) अनुच्छेद- 4

10. भारतीय संघ के नये राज्यों का निर्माण अर्थात् (बिहार से झारखंड राज्य का विभाजन) संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है ?

- (a) अनुच्छेद- 1 (b) अनुच्छेद- 2
(c) अनुच्छेद- 4 (d) अनुच्छेद- 3

11. संसद को किस अनुच्छेद द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वह “किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नये राज्य का निर्माण कर सकती है ?

- (a) अनुच्छेद- 2 (b) अनुच्छेद- 3
(c) अनुच्छेद- 4 (d) अनुच्छेद- 14



12. संसद को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती या घटा सकती ?

- (a) अनुच्छेद- 2 (b) अनुच्छेद- 4
(c) अनुच्छेद- 1 (d) अनुच्छेद- 3

13. संसद को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वह "किसी राज्य क्षेत्र के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती ?"

- (a) अनुच्छेद- 2 (b) अनुच्छेद- 3
(c) अनुच्छेद- 4 (d) अनुच्छेद- 5

14. संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह "किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती ?"

- (a) अनुच्छेद- 3 (b) अनुच्छेद- 4
(c) अनुच्छेद- 2 (d) अनुच्छेद- 5

15. नये राज्य के निर्माण की शक्ति किसके पास है ?

- (a) संसद (b) राष्ट्रपति
(c) राज्य विधानमंडल (d) राज्यपाल

16. भारत संघ के नये राज्यों के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. नये राज्यों के निर्माण के संदर्भ में संसद राज्य विधानमंडल के मत मानने को बाध्य नहीं है।
2. नये राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

17. 100वाँ संविधान संसोधन संबंधित है ?

- (a) भारत द्वारा पाकिस्तान को कुछ भारतीय क्षेत्र प्रदान करने से
(b) महिलाओं को न्यायपालिका में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने से
(c) भारत एवं बांग्लादेश द्वारा कुछ क्षेत्रों के आदान-प्रदान से
(d) G.S.T से

18. किस देशी रियासत को भारत में पुलिस कार्यवाही द्वारा मिलाया गया ?

- (a) जूनागढ़ (b) हैदराबाद
(c) कश्मीर (d) मैसूर

19. 1948 में किसके अध्यक्षता में भाषायी प्रांत आयोग की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किया गया है ?

- (a) श्रीरामुलु (b) एस.के. धर
(c) फजल अली (d) इनमें से कोई नहीं।

20. भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में राज्य पुर्नगठन आयोग की स्थापना कब किया गया ?

- (a) फजल अली (b) जे.पी. धर
(c) श्रीरामुलु (d) इनमें से कोई नहीं।

21. महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब किया गया ?

- (a) 1954 (b) 1965
(c) 1960 (d) 1961

22. गुजरात राज्य की स्थापना कब किया गया ?

- (a) 1960 (b) 1965
(c) 1956 (d) 1961

23. गुजरात भारतीय संघ का राज्य है-

- (a) 15वाँ (b) 14वाँ
(c) 16वाँ (d) 18वाँ

24. दादरा नगर हवेली पर इसके स्वतंत्र होने से पूर्व किसका शासन था ?

- (a) अंग्रेज (b) पुर्तगाल
(c) फ्रांस (d) हॉलैंड

25. दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ में कब विलय किया ?

- (a) 1961 (b) 1966
(c) 1970 (d) 1972

26. किस संविधान संसोधन द्वारा दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ में विलय कर दिया गया ?

- (a) 11वाँ (b) 12वाँ
(c) 10वाँ (d) 24वाँ

27. गोवा को भारतीय क्षेत्र में कब मिलाया गया ?

- (a) 1961 (b) 1972
(c) 1987 (d) 1960

28. गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में कब स्थापित किया गया ?

- (a) 1961 (b) 1963
(c) 1965 (d) 1962

29. गोवा को किस संविधान संसोधन द्वारा संघ शासित क्षेत्र के रूप में मान्यता दिया गया ?

- (a) 12वें (b) 14वें
(c) 15वें (d) 17वें



30. दमन एवं दीव को किस संविधान संसोधन द्वारा संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया ?

- (a) 11वाँ (b) 12वाँ
(c) 14वाँ (d) 27वाँ

31. गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया ?

- (a) 1987 (b) 1962
(c) 1988 (d) 1961

32. पुडुचेरी पर किसका शासन था ?

- (a) फ्रांस (b) जर्मनी
(c) पुर्तगाल (d) डच

33. फ्रांस ने पुडुचेरी को कब भारत को सौंप दिया ?

- (a) 1954 (b) 1956
(c) 1958 (d) 1969

34. पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया ?

- (a) 1962 (b) 1964
(c) 1966 (d) 1967

35. 14वें संविधान संसोधन द्वारा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना किया गया ?

- (a) गोवा (b) दमन एवं दीव
(c) पुडुचेरी (d) झारखंड

36. पुडुचेरी के क्षेत्र में सम्मिलित है ?

- (a) यनम (b) कराइकल
(c) माहे (d) इनमें से सभी।

37. नागालैंड राज्य की स्थापना कब किया गया ?

- (a) 1963 (b) 1964
(c) 1987 (d) 1966

38. निम्नलिखित में से किसे भारत के 16वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था ?

- (a) गोवा (b) नागालैंड
(c) मणिपुर (d) सिक्किम

39. पंजाब से हरियाणा का विभाजन कब किया गया ?

- (a) 1966 (b) 1967
(c) 1968 (d) 1964

40. चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया ?

- (a) 1967 (b) 1966
(c) 1968 (d) 1965

41. हिमाचल प्रदेश का निर्माण संघ शासित प्रदेश के रूप में किस राज्य से विभाजित कर किया गया ?

- (a) पंजाब (b) हरियाणा
(c) उत्तराखंड (d) राजस्थान

42. भारत के 17वें राज्य के रूप में 1966 में किसे स्थापित किया गया ?

- (a) हरियाणा (b) पंजाब
(c) नागालैंड (d) दिल्ली

43. हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया ?

- (a) 1988 (b) 1987
(c) 1986 (d) 1971

44. भारतीय संघ के 18वां राज्य के रूप में किसे स्थापित किया गया ?

- (a) मेघालय (b) हिमाचल प्रदेश
(c) झारखंड (d) मिजोरम

45. NEFA अर्थात् पूर्वोत्तर सीमांत राज्य के रूप में किसे जाना जाता है ?

- (a) मिजोरम (b) अरुणाचल प्रदेश
(c) मणिपुर (d) a और b

46. मणिपुर भारत का राज्य है-

- (a) 21वाँ (b) 28वाँ
(c) 19वाँ (d) 26वाँ

47. मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया ?

- (a) 1972 (b) 1978
(c) 1976 (d) 1966

48. मेघालय भारत का राज्य है-

- (a) 21वाँ (b) 19वाँ
(c) 18वाँ (d) 20वाँ

49. मणिपुर राज्य की स्थापना कब किया गया ?

- (a) 1987 (b) 1966
(c) 1987 (d) 1972

50. त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई ?

- (a) 1972 (b) 1987
(c) 1964 (d) 1968

51. त्रिपुरा राज्य की स्थापना भारत के किस राज्य के रूप में किया गया ?

- (a) 20वाँ (b) 21वाँ
(c) 22वाँ (d) 26वाँ

52. किस संविधान संसोधन द्वारा मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य के रूप में स्थापित किया गया ?

- (a) 22वें (b) 23वें



- (c) 26वें (d) 18वें
53. निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय भारत में 35वाँ संविधान संसोधन द्वारा किया गया ?
 (a) गोवा (b) सिक्किम
 (c) मिजोरम (d) मणिपुर
54. सिक्किम को किस संविधान संसोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ?
 (a) 46वें (b) 37वें
 (c) 31वें (d) 36वें
55. सिक्किम को भारत में कब विलय किया गया ?
 (a) 1974 (b) 1976
 (c) 1975 (d) 1978
56. मिजोरम राज्य की स्थापना 23वें राज्य के रूप में कब किया गया ?
 (a) 1987 (b) 1986
 (c) 1988 (d) 1989
57. अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में किस राज्य के रूप में हुआ है ?
 (a) 22वें (b) 25वें
 (c) 24वें (d) 21वें
58. गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया ?
 (a) 1986 (b) 1987
 (c) 1989 (d) 1988
59. गोवा भारत का किस राज्य के रूप में स्थापित हुआ है ?
 (a) 26वें (b) 27वें
 (c) 25वें (d) 21वें
60. 26वें राज्य के रूप में किसे स्थापित किया गया ?
 (a) गोवा (b) झारखंड
 (c) छत्तीसगढ़ (d) उत्तराखंड
61. छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब किया गया ?
 (a) 15 नवंबर 2000 (b) 1 नवंबर 2000
 (c) 14 नवंबर 2000 (d) 9 नवंबर 2000
62. उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब किया गया ?
 (a) 15 नवंबर 2000 (b) 9 नवंबर 2000
 (c) 1 नवंबर 2000 (d) 14 नवंबर 2000
63. भारत के 27वें राज्य के रूप में किसे स्थापित किया गया ?
 (a) उत्तराखंड (b) झारखंड
 (c) गोवा (d) छत्तीसगढ़

64. झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई है ?
 (a) 15 नवंबर 2000
 (b) 15 नवंबर 2001
 (c) 15 नवंबर 1999
 (d) 15 नवंबर 2002
65. भारत में 28वें राज्य के रूप में किस राज्य को स्थापित किया गया ?
 (a) झारखंड (b) गोवा
 (c) छत्तीसगढ़ (d) उत्तराखंड
66. तेलंगना राज्य की स्थापना कब किया गया ?
 (a) 2014 (b) 2015
 (c) 2016 (d) 2018
67. 29वें राज्य के रूप में किसे स्थापित किया गया था ?
 (a) तेलंगना (b) गोवा
 (c) छत्तीसगढ़ (d) मिजोरम
68. भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण कब हुआ ?
 (a) 1954 (b) 1955
 (c) 1953 (d) 1966
69. सर्वप्रथम भाषायी आधार पर गठित राज्य कौन था ?
 (a) बंगाल (b) बिहार
 (c) आंध्रप्रदेश (d) सिक्किम
70. लद्दाख की स्थापना संघ शासित प्रदेश के रूप में कब किया गया ?
 (a) 2020 (b) 2014
 (c) 2019 (d) 2017
71. भारत का पहला राज्य जिसका नाम परिवर्तित किया गया ?
 (a) संयुक्त प्रांत (b) उत्तरप्रदेश
 (c) मैसूर (d) मद्रास
72. निम्नलिखित में किस राज्य का पूर्ववर्ती नाम संयुक्त प्रांत था ?
 (a) मध्यप्रदेश (b) उत्तरप्रदेश
 (c) कर्नाटक (d) राजस्थान
73. संयुक्त प्रांत का नाम उत्तरप्रदेश कब किया गया ?
 (a) 1952 (b) 1966
 (c) 1950 (d) 1977
74. किस राज्य का पूर्व में नाम मद्रास था ?
 (a) गोवा (b) तामिलनाडु
 (c) कर्नाटक (d) मध्यप्रदेश



75. मद्रास राज्य का नाम तामिलनाडु कब किया गया ?

- (a) 1967 (b) 1969
(c) 1973 (d) 1950

76. निम्नलिखित में से किस राज्य का पूर्ववर्ती नाम मैसूर था ?

- (a) कर्नाटक (b) तामिलनाडु
(c) मध्यप्रदेश (d) तेलंगना

77. मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब कर दिया ?

- (a) 1969 (b) 1973
(c) 1974 (d) 1976

78. किस वर्ष लकादीव, मिनीकॉय एवं अमीनदीवी का नाम 'लक्ष्यद्वीप' रखा गया ?

- (a) 1992 (b) 1974
(c) 1976 (d) 1973

79. संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब किया गया ?

- (a) 1992 (b) 1996
(c) 1997 (d) 1992

80. 69वें संविधान संसोधन संबंधित है ?

- (a) दिल्ली के नाम में परिवर्तन से
(b) मताधिकार की आयु 21 से 18 करने से
(c) गोवा राज्य की स्थापना से
(d) इनमें से कोई नहीं।

81. वर्ष 2006 में किस राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया ?

- (a) ओडिसा (b) उत्तरांचल
(c) पुडुचेरी (d) b और c

82. वर्ष 2011 में किस राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया ?

- (a) उड़ीसा (b) पांडिचेरी
(c) उत्तरांचल (d) इनमें से सभी।

ANSWERS

1. (b)	2. (c)	3. (c)	4. (d)	5. (a)
6. (d)	7. (b)	8. (c)	9. (c)	10. (d)
11. (b)	12. (d)	13. (b)	14. (a)	15. (a)
16. (c)	17. (c)	18. (b)	19. (b)	20. (a)
21. (c)	22. (a)	23. (a)	24. (b)	25. (a)
26. (c)	27. (a)	28. (d)	29. (a)	30. (b)
31. (a)	32. (a)	33. (a)	34. (a)	35. (c)
36. (d)	37. (a)	38. (b)	39. (a)	40. (b)
41. (a)	42. (a)	43. (d)	44. (b)	45. (a)
46. (c)	47. (a)	48. (a)	49. (d)	50. (a)
51. (a)	52. (a)	53. (b)	54. (d)	55. (a)
56. (a)	57. (c)	58. (b)	59. (c)	60. (c)
61. (b)	62. (b)	63. (a)	64. (a)	65. (a)
66. (a)	67. (a)	68. (c)	69. (c)	70. (c)
71. (a)	72. (b)	73. (c)	74. (b)	75. (b)
76. (a)	77. (b)	78. (d)	79. (a)	80. (a)
81. (d)	82. (a)			



ज्ञान बिन्दु जी. एस. एकेडमी (पटना)

Chapter- 06

नागरिकता

☞ नागरिकता के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग- 2 प्रदान करता है। नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 5-11 में है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो ब्रिटेन से लिया गया है।

नोट- अमेरिका और स्वीटजरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।

♦ किसी भी देश में दो प्रकार की नागरिकता होती है।

(1) देशी (2) विदेशी

☞ भारत के भीतर भारत के देशी नागरिकों को समस्त मौलिक अधिकार (12-35) प्राप्त होता है वही विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा विदेशी नागरिकों को समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात् हम यह कह सकते हैं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त होता है।

☞ विदेशी नागरिक दो प्रकार के होते हैं-

(1) मित्र देश का विदेशी नागरिक:-

वैसा देश जिसके साथ भारत का युद्ध नहीं हुआ हो मित्र देश का विदेशी नागरिक कहलाता है।

जैसे:- अमेरिका, रूस, फ्रांस, इत्यादि.....

(2) शत्रु देश का विदेशी नागरिक:-

वैसे देश जिसके साथ भारत का युद्ध हुआ हो शत्रु देश के विदेशी नागरिक कहलाता है।

जैसे- चीन, पाकिस्तान, इत्यादि.....

नोट- अनुच्छेद-22 मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त होता है वही शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होता है।

☞ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-11 यह कहता है कि भारत में नागरिकता तथा समाप्त करने का शक्ति भारत के संसद को है। भारतीय संसद इस अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता को लेकर कानून 1955 ई. में बनाया, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। इस अधिनियम में इस बात का जिक्र है कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होती है तथा 3 प्रकार से समाप्त की जाती है। जो निम्न है-



◆ **नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें:**

1. जन्म के आधार पर
2. वंज के आधार पर
3. देजीकरण
4. पंजीकरण
5. भूमि-विस्तार

◆ **नागरिकता रद्द करने की तीन शर्तें:**

1. बर्खास्त किये जाने पर
2. वंचित किये जाने पर
3. परित्याग द्वारा

☞ **अनुच्छेद-5**

संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों की जानकारी प्रदान करता है।

1. माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो या फिर दोनों भारतीय हो।
2. संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो।

☞ **अनुच्छेद-6**

आजादी के बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है।

☞ **अनुच्छेद-7**

भारत से पाकिस्तान गये तथा पाकिस्तान से पूनः भारत लौटे नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है।

☞ **अनुच्छेद-8**

भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान करता है।

☞ **Person of Indian Origin (भारतीय मूल का व्यक्ति):-**

वैसे नागरिक जो मूलतः भारतीय मूल के रहने वाले थे लेकिन किसी कारणवश दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाता है।

☞ **NRI (Non Residential Indian):-**

वैसे नागरिक जिनके पास भारत की नागरिकता, भारतीय पासपोर्ट और वीजा हो परंतु किसी सिलसिले में भारत से बाहर रहता हो NRI कहलाता है। इनको वही अधिकार प्राप्त होता है जो भारतीय नागरिकों के पास होता है।

जैसे- सरकारी नौकरी करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, इत्यादि.....

☞ **अनुच्छेद-9**

अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः उसका भारत से नागरिकता समाप्त हो जाती है।

☞ **अनुच्छेद-10**

संसद को यह अधिकार है कि नागरिकों की अधिकारों की बारंबारता को बनाए रख सकें।



☞ नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें:

(1) जन्म के आधार पर: -

अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, तथा उसके माता-पिता में से कोई भी भारतीय हो तो उनके बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी।

(2) वंश के आधार पर: -

26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन उनके माता-पिता में से कोई भी भारतीय हो तो भी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।

(3) भूमि विस्तार: -

अगर भारत सरकार किसी क्षेत्र को जीतकर भारत में मिलाता है तो वहाँ का नागरिक भारतीय नागरिक कहलाएंगे। अगर भारत सरकार अधिसूचना जारी कर नागरिकता देने की बात कह दी हो तो।

(4) देशीकरण: -

अगर कोई व्यक्ति देशीकरण के तहत नागरिकता लेना चाहता है तो उसे निम्न शर्तों को पूरा करना होगा-

- (a) वह वयस्क हो तथा अच्छे चरित्र का हो।
- (b) भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में किसी एक भाषा का अच्छा जानकार हो।
- (c) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करता हो।
- (d) वह ऐसे देश का नागरिक हो जहाँ भारतीयों को देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकें।
- (e) वह अपने देश की नागरिकता त्याग कर दिया हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो।

नोट- अगर कोई व्यक्ति उपर्युक्त लिखित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता हो लेकिन उसका योगदान विश्व साहित्य, विश्व शांति, विश्व दर्शन, मानवता, इत्यादि को लेकर हो तो उसे बिना किसी शर्त से भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है।

जैसे- मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है।

☞ एकमात्र भारतीय महिला मदर टेरेसा है जिसें शांति के क्षेत्र में सन् 1979 ई. नोबेल पुरस्कार दिया गया है।

(5) पंजीकरण: -

कोई भी व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत में रहकर पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी से विवाह करता है तो उसके पत्नी को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी।

☞ नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें:

- (a) अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो।
- (b) अगर किसी ने धोखे से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो और यह खबर भारत सरकार को लग गई हो।
- (c) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखता हो।
- (d) पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो और नागरिकता प्राप्त होने के 5 वर्षों के भीतर किसी न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजाया सुनाया गया हो।



➤ **OCI (Over Citigion of India):-**

वैसे नागरिक जो भारत छोड़कर **NRI** हो गये हैं, उन्हें भारत आने के लिए **OCI** नागरिकता दिया जाता है।

अपवाद- (a) चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

(b) वोट नहीं दे सकते हैं।

नोट- (1) पाकिस्तान तथा बंगलादेश के लोग OCI के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(2) पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका इन देशों के लोग POI (Person of Indian Origian) के श्रेणी में नहीं आते हैं।

(3) जो भारत के मूल नागरिक होते हैं उनकी नागरिकता किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होती है।

(4) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधामंत्री, राज्यपाल, इत्यादि का पद भारत के नागरिक ही प्राप्त कर सकती है।



ज्ञान बिन्दु जी. एस. एकेडमी (पटना)

Chapter- 06

नागरिकता

1. नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है ?
(a) भाग- 3 (b) भाग- 2
(c) भाग- 4 (d) भाग- 6
2. संविधान का अनुच्छेद 6 से 11 संबंधित है-
(a) मूल अधिकार (b) मूल कर्तव्य
(c) नागरिकता (d) नीति-निदेशक
3. भारत सरकार किस कानून के माध्यम से नागरिकता को अधिनियमित करती है ?
(a) नागरिकता अधिनियम, 1956
(b) नागरिकता अधिनियम, 1956
(c) नागरिकता अधिनियम, 1957
(d) नागरिकता अधिनियम, 1955
4. संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बनें ?
(a) एक व्यक्ति का भारत का मूल निवासी हो।
(b) एक व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो।
(c) एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया लेकिन पुनः भारत लौट गया हो।
(d) एक व्यक्ति जिसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो।
(e) उपर्युक्त में सभी।
5. निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जायेगा ?
(a) जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेगा।
(b) केन्द्र सरकार द्वारा बर्खास्तगी।
(c) स्वैच्छिक त्याग द्वारा।
(d) इनमें से सभी।
6. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में उल्लिखित किसी व्यक्ति की नागरिकता प्राप्त करने की तीन शर्तें हैं ?
(a) यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो।
(b) उसके माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो।
(c) संविधान लागू होने के पाँच वर्ष पूर्व से भारत में रहा हो।
(d) उपर्युक्त में सभी।
7. एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौटा भारत तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना-पत्र के बाद कितने माह तक भारत में बना रहना होगा ?
(a) तीन माह (b) छः माह
(c) सात माह (d) आठ माह
8. नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है ?
(a) जन्म से (b) संपत्ति अधिग्रहण द्वारा
(c) वंश के आधार पर (d) क्षेत्र समाविष्ट द्वारा
9. भारत में किन आधारों पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है ?
(a) जन्म से (b) वंश के आधार पर
(c) पंजीकरण द्वारा (d) उपर्युक्त सभी।
10. पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिये योग्यता होनी चाहिए ?
(a) भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति आवेदन से ठीक पूर्व सात वर्ष भारत में रह चुका हो।
(b) वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो।
(c) भारत के नागरिक के नाबालिक बच्चे।
(d) उपर्युक्त सभी।



11. यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो तो उसे समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में कितने वर्षों तक पंजीकृत होना चाहिए ?

- (a) छः वर्ष (b) पाँच वर्ष
(c) सात वर्ष (d) आठ वर्ष

12. प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्यताएँ होनी चाहिए ?

- (a) वह संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो।
(b) ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहाँ भारतीय नागरिक नहीं बन सकते।
(c) उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए।
(d) उपर्युक्त में सभी।

13. यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो तो वह यदि भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे नागरिक संबंधी आवेदन देने के कम से कम कितने माह पूर्व तक भारत में रहना चाहिए ?

- (a) 12 माह (b) 14 माह
(c) 15 माह (d) 16 माह

14. भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है ?

- (a) दोहरी (b) एकल
(c) तिहरी (d) इनमें से सभी।

15. निम्नलिखित में से कौन-सा देश दोहरी नागरिकता प्रदान करता है ?

- (a) अमेरिका (b) भारत
(c) ब्रिटेन (d) पाकिस्तान

16. विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए आवश्यक योग्यता है ?

- (a) जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक था।
(b) कोई व्यक्ति जो कि नबालिक बच्चा हो जिसके माता-पिता भारत के नागरिक हो।
(c) जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भू-भाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो।
(d) इनमें से कोई नहीं।

ANSWERS

1. (b)	2. (c)	3. (d)	4. (e)	5. (d)
6. (d)	7. (b)	8. (b)	9. (d)	10. (d)
11. (c)	12. (d)	13. (a)	14. (b)	15. (c)
16. (d)				



ज्ञान बिन्दु जी. एस. एकेडमी (पटना)

Chapter- 07

मूल अधिकार

➤ मौलिक अधिकार के विषय में जानकारी में भारतीय संविधान के भाग-3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12-35 प्राप्त करता है।

♦ विशेषता:

- (1) मौलिक अधिकार की सुरक्षा एवं गारंटी में भारत का उच्चतम न्यायलय प्रदान करता है।
- (2) मौलिक अधिकार के हनन/उल्लंघन के स्थिति में न्यायपालिका इसे बहाल करवाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार न्यायोचित या वाद योग्य है।
- (3) मौलिक अधिकार असीमित है।
- (4) मौलिक अधिकार में संसोधन संसद कर सकती है।
- (5) मौलिक अधिकार देश के भीतर राजनैतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है।

➤ मैग्नाकार्टा:-

सर्वप्रथम ब्रिटेन का राजा जॉन किंग ने 1215 ई. में सामंतों के दबाव में आकर ब्रिटेन के आम नागरिकों के लिए जो अधिकारों की घोषणा की है, उसे ही मैग्नाकार्टा कहा गया। भारतीय संविधान का भाग-3 हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिस कारण भारतीय संविधान के भाग-3 को मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

➤ कांग्रेस ने अपने 1931 के करांची अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की माँग की जिसका प्रारूप पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था।

➤ मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। जिसमें संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार में आता था लेकिन भारतीय संसद ने 44वाँ संविधान संसोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया तथा अनुच्छेद-31 को निरस्त कर दिया। जिस कारण वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है जो निम्न है-

- (1) समता/समानता का अधिकार (14-18)
- (2) स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)
- (3) स्वयं के विरुद्ध अधिकार (23-24)
- (4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25-28)
- (5) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार (29-30)
- (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)



नोट- वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को 300(क) में रखा गया है जिसके तहत संपत्ति का अधिकार एक विधिक/कानूनी अधिकार है।

➤ **अनुच्छेद-12**

इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत संसद, विधानमंडल तथा संसद और विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्था भी आता है।

➤ **अनुच्छेद-13**

यह अनुच्छेद कहता है कि संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि या संविधान लागू होने के बाद बनाई गई कोई विधि मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करती है तो वह विधि मान्य नहीं होगी।

➤ **न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review):-**

यह मूलतः अमेरिका के संविधान की विशेषता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 13, 32, और 226 में की गई है। भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत को लागू किया गया है। कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश, विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान के अनुरूप है या नहीं इसकी जाँच करने का अधिकार न्यायपालिका को होता है, इसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। यह प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है तथा कार्यपालिका और विधायिका मनमानी ना कर सकें।

◆ **समता का अधिकार:**

➤ **अनुच्छेद- 14**

विधि के समक्ष समानता का अधिकार

➤ **अनुच्छेद- 15**

सामाजिक (जाति, धर्म, लिंग, स्थान) समानता का अधिकार

➤ **अनुच्छेद- 16**

लोक नियोजन में समानता

➤ **अनुच्छेद- 17**

अस्पृश्यता का अंत (छुआ-छूत)

➤ **अनुच्छेद- 18**

उपाधियों का अंत।

इसमें तीन क्षेत्र (सेना क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र तथा पुलिस क्षेत्र) में छुट दिया गया है।



➤ **विधि के समक्ष समानता:-**

इसका अर्थ होता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं चाहे वो अमीर हो या गरीब । अनुच्छेद-14 में विधि का शासन तथा विधियों के समान संरक्षण की चर्चा है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।

➤ **भारत में अधिकार:**

(1) **मौलिक अधिकार:-**

भारतीय संविधान के भाग-3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12-35 में जिस अधिकार की चर्चा है वो सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं।

(2) **संवैधानिक अधिकार:-**

भारतीय संविधान के भाग-3 तथा अनुच्छेद 12-35 के अलावे जो अनुच्छेद हमें अधिकार देते हैं संवैधानिक अधिकार कहलाता है।

जैसे- अनुच्छेद-301 (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकार)

(3) **कानूनी या विधिक अधिकार:-**

वैसे अधिकार जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है लेकिन भारत की संसद या विधान मंडल कानून बनाकर प्रदान करती है कानूनी अधिकार कहलाता है।

जैसे- मातृत्व अवकाश का अधिकार

(4) **मानव अधिकार:-**

वे अधिकार जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होता है मानवाधिकार कहलाता है।

(5) **सूचना का अधिकार:-**

संसद ने 2005 ई. में कानून बनाकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमें यह अधिकार प्रदान किया जिस कारण हम इसे कानूनी अधिकार मान सकते हैं।

(6) **मतदान का अधिकार:-**

मतदान के अधिकार की चर्चा स्पष्टता पूर्वक भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत धारा 62 में किया गया है और यह अधिनियम भारतीय संसद ने बनाया है जिस कारण इसे कानूनी या विधिक की श्रेणी में रखते हैं।

(7) **संपत्ति का अधिकार:-**

मूल संविधान में यह एक मौलिक अधिकार था लेकिन संसद ने 44वाँ संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद-300(क) में इसे शामिल किया।

◆ **अपवाद: SC, ST और OBC**

मूल संविधान में SC और ST को आरक्षण का प्रावधान किया गया लेकिन OBC को आरक्षण का प्रावधान नहीं था। OBC वर्ग के लोगों का आरक्षण V.P मंडल आयोग के सिफारिस पर प्रधामंत्री विश्वनाथ सिंह के द्वारा प्रदान किया गया। OBC वर्ग के लोगों को



27% तक आरक्षण प्रदान किया गया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 ई. में काका कालेकर की अध्यक्षता में हुआ, वहीं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 ई. में V.P मंडल की अध्यक्षता में हुआ।

◆ क्रिमीलेयर:

इन्दिरा साहनी केस 1992 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमीलेयर का सिद्धांत दिया। पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत वैसे लोग जिनका वर्तमान में सलाना आय 8 लाख रूपया या उससे अधिक हो वे क्रिमीलेयर श्रेणी में आते हैं।

ओ.बी.सी. वर्ग के वैसे लोग जो क्रिमीलेयर की श्रेणी में आते हैं उन्हें 27% आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होता है।

➤ स्वतंत्रता का अधिकार (19-22):

➤ अनुच्छेद-19

वर्तमान में यह अनुच्छेद 6 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है।

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (बोलने की, पुतला जलाने की, झण्डा फहराने की, सुचना का अधिकार)
- सभा करने का अधिकार (हथियार वर्जित)
- चारों ओर भ्रमण करने का अधिकार (भारत में)
- भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता
- संपत्ति का अधिकार (अर्जित)
- व्यवसाय करने का अधिकार

नोट- संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया जिसे सरकार छीन सकती है।

➤ अनुच्छेद- 20

दोषा सिद्धि से संरक्षण

यह अनुच्छेद दोषी को तीन प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है।

- (1) अपराधी जिस समय अपराध करता है उसे उसी समय के कानून के हिसाब से सजा दिया जायेगा।
- (2) अपराधी को एक गलती की एक ही सजा दिया जायेगा।
- (3) अपराधी स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है।

➤ अनुच्छेद-21

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता

यह अनुच्छेद हमें गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार वरदान करता है। इस अनुच्छेद को व्यापक रूप में नरेंद्र मोदी 1978 के द्वारा प्रदान किया गया। इस अनुच्छेद के तहत निम्न अधिकारों को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।



प्राण की स्वतंत्रता

- (1) हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं।
- (2) हमारा प्राण कोई नहीं ले सकता है।
- (3) हम पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं।
- (4) अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना

दैहिक स्वतंत्रता

- (1) हम अकेला रह सकते हैं। (एकांतवास)
- (2) विदेश जाने की स्वतंत्रता
- (3) निजता का अधिकार
- (4) व्यभिचार (Adultery) (शादी होने के बाद भी हम किसी से संबंध रख सकते हैं।- लड़के-लड़कियाँ के स्वेच्छा पूर्वक)

नोट- (1) पिरथीनाथ बनाम भारत संघवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने आत्म हत्या के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया।

(2) ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य वाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए यह कहा कि आत्म हत्या करना मौलिक अधिकार नहीं है। लोगों को अपने जीवन जीने पर जोर देनी चाहिए।

➤ आत्महत्या:

भारतीय दंड संहिता धारा 309 के तहत आत्म हत्या करना दण्डनीय अपराध है।

☞ उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की:

1. मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार
2. स्वच्छ पर्यावरण-प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा।
3. जीवन रक्षा का अधिकार
4. निजता का अधिकार
5. आश्रय का अधिकार
6. स्वास्थ्य का अधिकार
7. 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार।
8. निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
9. अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार।
10. त्वरित सुनवाई का अधिकार
11. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार।
12. अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार।
13. देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार
14. विदेश यात्रा करने का अधिकार



15. बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार
16. हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार
17. आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार
18. सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार
19. राज्य के बाहर न जाने का अधिकार
20. निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
21. कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार।
22. महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्व व्यवहार करने का अधिकार
23. सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार।
24. पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार
25. सूचना का अधिकार
26. प्रतिष्ठा का अधिकार
27. दोषसिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार
28. पारिवारिक पेंशन का अधिकार
29. सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तीकरण का अधिकार
30. बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार
31. जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार
32. शयन का अधिकार
33. शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार
34. धरणीय विकास का अधिकार
35. अवसर का अधिकार

मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल

क्र.सं.	मार्शल लॉ (सैन्य कानून)	क्र.सं.	राष्ट्रीय आपातकाल
1.	यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है।	1.	यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, बल्कि केंद्र-राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण एवं निकायी शक्तियों को प्रभावित करने के साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है।
2.	यह सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है।	2.	यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है।
3.	यह कानून एवं व्यवस्था भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है।	3.	यह सिर्फ तीन आधारों पर ही लागू हो सकता है- युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह
4.	इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है।	4.	इसे पूरे देश या देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है।
5.	इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। यह अव्यक्त है।	5.	संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है, यह  संसद द्वारा विस्तृत है।

इच्छामृत्यु (Euthanasia)

के बारे में

- किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपने जीवन को समाप्त करने की प्रथा; एक लाइलाज स्थिति/असहनीय दर्द से राहत पाने के लिये

सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia)

- किसी पदार्थ अथवा या बाह्य बल की सहायता से एक व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने हेतु सक्रिय हस्तक्षेप, (जैसे - किसी घातक इंजेक्शन द्वारा)

निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)

- मरणासन्न रूप से बीमार व्यक्ति को जीवित रखने वाले आवश्यक जीवन समर्थ/उपचार को हटा देना

पक्ष में तर्क

- रोगी की पसंद की स्वतंत्रता
- गरिमा के साथ मरने का अधिकार
- पीड़ा को समाप्त करने की दृष्टि से अधिक मानवीय
- रोगी के प्रियजनों के दुःख को कम करता है

विरुद्ध तर्क

- नैतिक, धार्मिक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य
- इच्छामृत्यु/यूथेनेशिया को उचित तरीके से विनियमित नहीं किया जा सकता है
- अपराधबोध से ग्रस्त रोगी सहमति देने के लिये स्वयं को बाध्य महसूस कर सकते हैं

इच्छामृत्यु - भारत में वैधता

पी. रथिनम बनाम भारत संघ (1994)

- सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास करने हेतु दंड) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी

श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996)

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1994 में दिये गए अपने निर्णय को पलट दिया और कहा कि जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) में मरने का अधिकार शामिल नहीं है (जिसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार नहीं माना जाना चाहिये)

अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ (2011)

- सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शानबाग के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी और 'सक्रिय' और 'निष्क्रिय' के बीच अंतर स्थापित किया और "कुछ स्थितियों" में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी

कॉमन कॉज बनाम भारत संघ व अन्य (2018)

- सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु/पैसिव यूथेनेशिया को यह दावा करते हुए वैध कर दिया कि यह 'लिविंग विल' (एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह भविष्य में गंभीर बीमारी की हालत में किस तरह का इलाज कराना चाहता है) रखने वाले व्यक्ति पर निर्भर है
- यदि किसी व्यक्ति के पास लिविंग विल नहीं है, तो उसके परिवार के सदस्य निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिये अनुमति हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'लिविंग विल' (2018 के मामले में निर्धारित) के लिये मौजूदा दिशानिर्देशों में बदलाव करके निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

➤ **अनुच्छेद- 21(क)**

यह मूल सविधान में नहीं था। इसे 86वाँ संविधान संसोधन 2002 के तहत शामिल किया गया तथा यह कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया जाये अर्थात्, हम यह कह सकते हैं कि अनुच्छेद-21(क) के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।

➤ **अनुच्छेद- 22**

गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण

यह अनुच्छेद गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को तीन प्रकार का संरक्षण देता है-

- (1) गिरफ्तारी का कारण जान सकें।
- (2) गिरफ्तार होने के 24 घंटा के भीतर जज के समक्ष ले जाया जायें।
- (3) अपना मनपसंद वकील रख सकता है।

नोट- अनुच्छेद- 22 दो प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं होता है-

- (1) शत्रु देश के विदेशी नागरिक को
- (2) निवारक निरोध कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया जाता है।

➤ **निवारक निरोध कानून:-**

वैसा कानून जिसके तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि, अपराध ना हो। यह कानून भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है जिस कारण इस पर नियम केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों बना सकती है। इस कानून को रॉलेट एक्ट की संज्ञा दी जाती है तथा इस कानून को भारतीय संविधान की आवश्यक बुराई भी कहा जाता है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर अधिकतम 3 माह तक नजरबंद किया जा सकता है। इसमें अधिकतम समय तक नजरबंद रखने हुतू सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। अगर सलाहकार परिषद सिफारिस करता है तब ही 3 माह से अधिक समय तक नजरबंद किया जा सकता है।

➤ **मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आपात:-**

अनुच्छेद- 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपात लागू होने से मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद- 352 लागू होता है तो अनुच्छेद- 358 स्वतः लागू हो जाते हैं तथा हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद- 19 निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद- 19 के अलावे अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करने की घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद- 359 के तहत करते हैं।

- 44वाँ संविधान संसोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया कि अपातकाल के दौरान में अनुच्छेद- 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। अर्थात् ये दोनों ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं।



➤ **शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24)**

➤ **अनुच्छेद- 23**

मानव के दुर्व्यवहार और बलातश्रम पर प्रतिबंध लगाता है।

नोट- अनुच्छेद- 23 के प्रावधानों को प्रभावी तरीका से लागू करने के लिए ही बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में लाया गया।

➤ **अनुच्छेद- 24**

14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाना या किसी भी खतरनाक काम में शामिल नहीं किया जायें।

➤ **बचपन बचाओ आंदोलन:-**

यह आंदोलन कैलाश सत्यर्थी के द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन के द्वारा कैलाश सत्यर्थी ने कारखाना में काम कर रहे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुक्त कराकर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का काम किया। इस कार्य के लिए ही कैलाश सत्यर्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया।

➤ **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25-28)**

➤ **अनुच्छेद- 25**

यह अनुच्छेद हमें अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मानने, उसके अनुरूप आचरण करने तथा अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के कारण ही सिख धर्म के लोग कृपान रखते हैं।

• **बौद्ध, जैन तथा सिख हिन्दु धर्म का अंग है।**

➤ **अनुच्छेद- 26**

धार्मिक कार्यों का प्रबंधन

➤ **अनुच्छेद- 27**

किसी भी के वृद्धि या पोषण में जो व्यय किये जाएंगे उसपर “कर” नहीं लगेगा।

➤ **अनुच्छेद- 28**

सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा।

➤ **शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार (29-30)**



➤ अनुच्छेद- 29

यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाकर रख सकता है।

- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यकों को भी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाकर रखने का अधिकार है।

नोट- भारत में अल्पसंख्यक होने का आधार धार्मिक तथा भाषायी है।

- भारत में हिंदु बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावे अन्य सभी समुदाय जैसे- मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इत्यादि अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं।

➤ अनुच्छेद- 30

यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के लोग को यह अधिकार देता है कि वह अपना शैक्षणिक संस्थान खोलकर वहाँ शासन-प्रशासन भी चला सकता है।

➤ संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)

➤ अनुच्छेद- 32

अनुच्छेद- 32 यह कहता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम उसे बहाल करवाने के लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा एवं हृदय अनुच्छेद- 32 को माना जाता है।

- मौलिक अधिकार हनन होने की स्थिति में अगर हम अनुच्छेद- 32 के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वही अनुच्छेद- 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट याचिका (Writ) जारी करता है।

➤ याचिका (Writ) 5 प्रकार का होता है जो निम्न है-

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण
2. परमादेश
3. अधिकार पृच्छा लेख
4. प्रतिशोध लेख
5. उत्प्रेषण

➤ सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के रिट जारी करने में अंतर-

	सुप्रीम कोर्ट	हाई कोर्ट
1.	सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत वर्ष के लिए रिट जारी करता है।	1. हाई कोर्ट संबंधित राज्य के लिए रिट जारी करता है। जैसे- पटना हाई कोर्ट बिहार के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तरप्रदेश के लिए।
2.	सिर्फ मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है।	2. हाई कोर्ट मौलिक अधिकार का हनन, कानूनी अधिकार का हनन, संवैधानिक अधिकार का हनन इत्यादि में रिट जारी करता है।
3.	सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है।	



1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हबियस कर्पस):

इसका शाब्दिक अर्थ 'सशरीर प्रस्तुत करना' होता है। इस रिट के माध्यम से न्यायलय गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर न्यायलय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इस रिट के माध्यम से अनुच्छेद- 21 और 22 (मौलिक अधिकार) की रक्षा होती है।

2. परमादेश (मेंडामस):

इसका शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' होता है। यदि लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है तब यह रिट/याचिका जारी किया जाता है।

राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्राइवेट व्यक्ति को लेकर यह रिट जारी नहीं किया जाता है।

3. अधिकार पृच्छा-लेख (को-वेरेन्टो):

इसका शाब्दिक अर्थ 'किस अधिकार से' होता है। इस रिट के माध्यम से किसी लोक महत्व के पद पर बैठे पदाधिकारी के पद की वैधानिकता की जाँच की जाती है। यह रिट प्रसाद-प्रयत्न के पद को लेकर जारी नहीं होता है। यह रिट राष्ट्रपति को लेकर जारी हो सकता है लेकिन राज्यपाल को लेकर जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल के प्रसाद-प्रयत्न पद हैं।

4. प्रतिशोध (प्रोहिबिशन):

इसका शाब्दिक अर्थ 'रोकना' होता है। यह एक न्यायिक रिट है। यह रिट उपर के न्यायलय नीचे के न्यायलय को लेकर तब जारी करता है जब सुनवाई (निर्णय) नहीं हुआ हो।

5. उत्प्रेषण (सरटियोरी):

इसका शाब्दिक अर्थ 'प्रमाणित करना' होता है। यह भी एक प्रकार का न्यायिक रिट है। यह रिट उपर के न्यायलय नीचे के न्यायलय को लेकर तब जारी करता है जब निर्णय हो गया हो।

नोट- पोस्टमार्टम की संज्ञा उत्प्रेषण रिट को दिया जाता है।

नोट- न्यायिक रिट हमेशा उपर के न्यायलय नीचे के न्यायलय को लेकर जारी करता है।

➤ **अनुच्छेद- 33**

खुफिया बल, पुलिस बल, सुरक्षा एजेंसी, सशस्त्र पुलिस बल, इत्यादि के बीच अनुशासन बनाये रखने को लेकर इन लोगों के मौलिक अधिकार पर युक्ति-युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

➤ **अनुच्छेद- 34**

अगर देश के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ (सेना का कानून) लागू हो और उस क्षेत्र के लिए सेना ने कोई आदेश दण्डादेश पारित किया हो तो संसद को स्वीकृति देनी होती है।

➤ **अनुच्छेद- 35**

यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि संसद मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी बना सकता है।

➤ **मौलिक अधिकार को लेकर न्यायपालिका और विधायिका के बीच होने वाले विवाद-**



- (1) सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 के माध्यम से यह कहा है कि संसद मौलिक अधिकार में संसोधन नहीं कर सकती है।
- (2) भारतीय संसद ने 24वाँ संविधान संसोधन 1971 के द्वारा यह प्रावधान किया कि मौलिक अधिकार में संसद संसोधन कर सकती है।



ज्ञान बिन्दु जी. एस. एकेडमी (पटना)

Chapter- 07

मूल अधिकार

1. संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है ?

- (a) भाग- 2 (b) भाग- 3
(c) भाग- 4 (d) भाग- 5

2. संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्नाकार्टा की संज्ञा दी गयी है ?

- (a) भाग- 3 (b) भाग- 4
(c) भाग- 5 (d) भाग- 6

3. मूल अधिकारों का तात्पर्य है-

- (a) सामाजिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से।
(b) राजनीतिक लोकतंत्र के उन्नति से।
(c) आर्थिक लोकतंत्र की उन्नति से
(d) इसनमें से कोई नहीं।

4. वर्तमान संविधान में कितने मूल अधिकार हैं ?

- (a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 9

5. मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं ?

- (a) 6 (b) 8
(c) 7 (d) 9

6. किस संविधान संसोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया ?

- (a) 44वें (b) 42वें
(c) 48वें (d) 24वें

7. 44वें संविधान संसोधन किस वर्ष लिया गया ?

- (a) 1978 (b) 1976
(c) 1977 (d) 1972

8. संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया ?

- (a) भाग- IX (b) भाग- XII
(c) भाग- XIII (d) भाग- XIV

9. संपत्ति के अधिकार का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है ?

- (a) अनुच्छेद- 300क (b) अनुच्छेद- 300ख
(c) अनुच्छेद- 300ग (d) इनमें से कोई नहीं।

10. निम्नलिखित में से मूल अधिकार की विशेषताएँ हैं ?

- (a) मूल अधिकारों में से कुछ सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है जबकि कुछ सभी व्यक्तियों के लिए।
(b) ये असीमित नहीं हैं, लेकिन वाद योग्य होते हैं।
(c) वे सभी सरकार के एकपक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है।
(d) इनमें से सभी।

11. निम्नलिखित में से मूल अधिकारों की विशेषताएँ हैं ?

- (a) इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है।
(b) अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के सक्रियता के दौरान इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है।
(c) सशस्त्र बलों, अर्द्ध-सैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं के मूल अधिकारों पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है।
(d) उपर्युक्त में सभी।

12. कौन अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होगी ?

- (a) 12 (b) 13
(c) 14 (d) 15

13. मूल अधिकारों के असंगत विधियों को उच्चतम और उच्च न्यायालय क्रमशः किस अनुच्छेद द्वारा असंगत घोषित कर सकता है ?

- (a) 32 और 226 (b) 33 और 227
(c) 33 और 216 (d) 16 और 227



14. निम्नलिखित में से कौन ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं ?

- (a) केवल जाति, धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान के आधार आदि पर विभेद (अनुच्छेद- 15)
 (b) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद- 16)
 (c) विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद- 19)
 (d) उपर्युक्त में से सभी।

15. समानता का अधिकार का संविधान के किन-किन अनुच्छेदों में उल्लेख है ?

- (a) 14 से 18 (b) 19 से 22
 (c) 23 एवं 24 (d) 29 एवं 30

16. संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है ?

- (a) अनुच्छेद- 15 (b) अनुच्छेद- 14
 (c) अनुच्छेद- 18 (d) अनुच्छेद- 16

17. यह किसका कथन है कि विधि के समक्ष समता का विचार 'विधि का शासन' के सिद्धांत का मूल तत्व है ?

- (a) अर्नेस्ट वार्कर (b) ए.वी. डायसी
 (c) हेराल्ड लास्की (d) महात्मा गाँधी

18. किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा ?

- (a) अनुच्छेद- 12 (b) अनुच्छेद- 15
 (c) अनुच्छेद- 14 (d) अनुच्छेद- 16

19. कुछ आधारों पर प्रतिशेध अर्थात् अनुच्छेद 15 का अपवाद है ?

- (a) संविधान द्वारा बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष अनुमति की है।
 (b) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान
 (c) कमजोर वर्गों के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान
 (d) इनमें से सभी।

20. लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है ?

- (a) अनु- 16 (b) अनु- 17
 (c) अनु- 18 (d) अनु- 19

21. संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य नियुक्तियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करेगा ?

- (a) अनु- 15(3) (b) अनु- 15(4)
 (c) अनु- 16(4) (d) अनु- 16(3)

22. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है ?

- (a) अनु- 16(4) (b) अनु- 16(2)
 (c) अनु- 16(1) (d) अनु- 16(3)

23. 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था ?

- (a) बी.पी. मंडल (b) दिनेश गोस्वामी
 (c) आशीष सेलार (d) इन्द्रजीत गुप्त

24. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है ?

- (a) अनुच्छेद- 17 (b) अनुच्छेद- 16
 (c) अनुच्छेद- 18 (d) अनुच्छेद- 19

25. संविधान के अनुच्छेद 17 के क्रियान्वयन के लिए किस अधिनियम को क्रियान्वित किया गया है ?

- (a) नागरिकों के रक्षा अधिनियम- 1956
 (b) नागरिकों के रक्षा अधिनियम- 1957
 (c) नागरिकों के रक्षा अधिनियम- 1955
 (d) इनमें से सभी।

26. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है ?

- (a) अनुच्छेद- 19 (b) अनुच्छेद- 18
 (c) अनुच्छेद- 14 (d) अनुच्छेद- 16

27. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा ?

- (a) अनु- 18(1) (b) अनु- 18(2)
 (c) अनु- 18(3) (d) अनु- 18(4)

28. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का कोई राज्य विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा ?

- (a) अनु- 18(3) (b) अनु- 18(1)
 (c) अनु- 18(2) (d) अनु- 18(5)

29. संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से



कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा ?

- (a) अनु0- 18(2) (b) अनु0- 18(3)
(c) अनु0- 18(4) (d) अनु0- 18(1)

30. स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ?

- (a) 14 से 18 (b) 22 से 24
(c) 19 से 22 (d) 28 से 30

31. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है ?

- (a) 19(i) (b) 19(ii)
(c) 19(iii) (d) 19(vi)

32. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ?

- (a) केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशेध (अनुच्छेद- 15)
(b) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद- 16)
(c) विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन निर्वाध विचरण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद- 19)
(d) इनमें से सभी।

33. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ?

- (a) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद- 21क)
(b) अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी (अनुच्छेद- 29)
(c) अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार (अनुच्छेद- 30)
(d) केवल b और c

34. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 का संबंध है-

- (a) राष्ट्रपति को प्राप्त विशेषाधिकार से
(b) राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकार से
(c) संसद सदस्य को प्राप्त विशेषाधिकार से
(d) a और b दोनों

35. अनुच्छेद 361 के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है ?

1. राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किये गये कार्य के लिए देश के किसी न्यायालय में जबाहदेह नहीं होंगे।
2. राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही चालू नहीं रखी जाएगी।

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

36. वर्तमान NDA सरकार से पूर्व किस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने का प्रयास किया ?

- (a) नरसिंह राव की सरकार
(b) बी.पी. सिंह की सरकार
(c) मोरारजी देसाई सरकार
(d) राजीव गाँधी सरकार

37. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार है ?

- (a) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
(b) विधि के समक्ष समता का अधिकार
(c) उपाधियों के अंत का अधिकार
(d) अस्पृश्यता का अंत का अधिकार

38. निम्नलिखित में से कौन-सा पुरस्कार उपाधि नहीं है ?

- (a) पद्म विभूषण और पद्म भूषण
(b) पद्मश्री
(c) भारत रत्न
(d) इनमें से सभी।

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. मूल संविधान द्वारा 7 मूल अधिकार प्रदान किया गया था।
2. संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

40. संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों के संदर्भों में विचार कीजिए।

1. अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकार केवल राज्य अर्थात् सरकार के खिलाफ है।
2. ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों को प्राप्त है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

41. निम्नलिखित में कौन-सा अधिकार वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतर्निहित है ?

- (a) विचारों को प्रसारित करने का अधिकार



- (b) प्रेस की स्वतंत्रता
(c) फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार
(d) इनमें से सभी।
42. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है ?
(a) हड़ताल का अधिकार
(b) प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार
(c) शांति का अधिकार
(d) सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार
43. निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य अर्थात् सरकार द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ?
(a) भारत की एकता एवं संप्रभुता
(b) विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध
(c) नैतिकता की स्थापना
(d) इनमें से सभी।
44. किस आधार पर सरकार द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ?
(a) सार्वजनिक आदेश (b) न्यायालय की अवमानना
(c) अपराध में संलिप्तता (d) उपर्युक्त में सभी।
45. शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता में सम्मिलित अधिकार नहीं है ?
(a) सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार
(b) प्रदर्शन का अधिकार
(c) अहिंसात्मक प्रदर्शन का अधिकार
(d) हड़ताल का अधिकार
46. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. अपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तरह रोक सकता है।
2. इसे रोकने का अधिकार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य सुरक्षा, इत्यादि है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
47. संगम या संघ बनाने के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है-
(a) राजनीतिक दल बनाने का अधिकार
(b) कंपनी साझा फर्म की स्थापना

- (c) क्लब संगठन आदि बनाने का अधिकार
(d) उपर्युक्त में सभी।
48. संगम या संघ बनाने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है ?
1. इस अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
2. किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है।
कूटः
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
49. अबाध संचरण की स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य है-
(a) लोगों को मन बहलाने के लिए
(b) राष्ट्रीय संकीर्णता को बढ़ावा देना।
(c) राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना।
(d) इनमें से सभी।
50. अबाध संचरण की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का आधार है ?
(a) आम लोगों का हित (b) जनजाति की सुरक्षा
(c) सार्वजनिक स्वास्थ्य (d) उपर्युक्त में सभी।
51. निवास करने के अधिकार का महत्व है-
(a) यह अधिकार देश के अंदर जनने कहीं जाने आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है।
(b) यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है।
(c) संकीर्णता को कम करता है।
(d) उपर्युक्त में सभी।
52. निवास के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित वाक्यांशों पर विचार कीजिए।
1. हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी रूप से बसने का अधिकार।
2. देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
53. विचार एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के उल्लेख किस अनुच्छेद में है ?
(a) अनुच्छेद- 18 (b) अनुच्छेद- 19
(c) अनुच्छेद- 27 (d) अनुच्छेद- 26
54. अनुच्छेद 20 का संबंध है-
(a) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।



- (b) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
(c) अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
(d) निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण
55. अनुच्छेद 20 में उल्लिखित 'कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं' का आशय है-
- (a) कोई व्यक्ति तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि वह उस समय प्रवृत्त किसी विधि का अतिक्रमण किया हो।
(b) कोई व्यक्ति उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो उस अपराध जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है।
(c) a और b दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं।
56. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. एक पूर्व पद प्रभाव-कानून वह है, जो व्यापी प्रभाव से दंड अध्यारोपित करता है।
 2. यह सिविल एवं अपराधिक दोनों कानूनों पर लागू होता है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं ?
- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
57. प्राण दैहिक स्वतंत्रता अर्थात् जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ?
- (a) अनुच्छेद- 21 (b) अनुच्छेद- 22
(c) अनुच्छेद- 23 (d) अनुच्छेद- 20
58. 'गोपालन मामले' का संबंध है-
- (a) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से
(b) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(c) समानता का अधिकार
(d) सरकारी सेवाओं में आरक्षण से।
59. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह केवल मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध कराता है।
 2. यह विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराता है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

60. मेनका गाँधी मामले (1987) का संबंध है-
- (a) विचार एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता से।
(b) जीवन के स्वतंत्रता से।
(c) निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण।
(d) इनमें से कोई नहीं।
61. पुट्टास्वामी मामले का संबंध है-
- (a) आश्रय का अधिकार
(b) देर से फौ के विरुद्ध का अधिकार
(c) निजता का अधिकार
(d) हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार
62. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतर्निहित है ?
- (a) मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार
(b) जीवन रक्षा का अधिकार
(c) निजता का अधिकार
(d) इनमें से सभी।
63. निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा ?
- (a) अनुच्छेद- 22 (b) अनुच्छेद- 21(क)
(c) अनुच्छेद- 23 (d) अनुच्छेद- 24
64. 6-14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायत्व किस संविधान संसोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया ?
- (a) 42वें संविधान संसोधन, 1976
(b) 44वें संविधान संसोधन, 1978
(c) 86वें संविधान संसोधन, 2002
(d) 52वें संविधान संसोधन, 1985
65. निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उपबन्धित है ?
- (a) अनुच्छेद- 22 (b) अनुच्छेद- 21
(c) अनुच्छेद- 24 (d) अनुच्छेद- 20
66. हिरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है।
 2. निवारक वह हिरासत जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
- (a) केवल 1 (b) केवल 2



- (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
67. अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को साधारण कानून के अंतर्गत हिरासत में लिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार उपलब्ध होगा ?
- (a) गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार
(b) विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार
(c) दंडाधिकारी के प्रमुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार।
(d) उपर्युक्त में सभी।
68. निवारक नज़रबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है ?
- (a) व्यक्ति की हिरासत तीन माह से ज्यादा बिना सलाहकार बोर्ड के नहीं बढ़ायी जा सकती है।
(b) निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताना आवश्यक नहीं है।
(c) निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे।
(d) इनमें से सभी।
69. हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- संविधान ने हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों का विभाजन संसद एवं विधानमंडल के बीच किया है।
 - संसद के पास सार्वजनिक व्यवस्था जैसे मामले में हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है।
 - राज्य विधानमंडल को रक्षा, विदेश मामलों के संबंध में निवारक निरोध बनाने का अधिकार है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) 1, 2 और 3 सही है।
70. अनुच्छेद 23 का संबंध है-
- (a) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से।
(b) अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से।
(c) मानव व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध से।
(d) कारखानों आदि में बालकों के नियोजन निषेध से।
71. शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है-
- (a) मानव दुर्व्यापार (b) बालात् श्रम निषेध
(c) कारखानों आदि में बालकों का निजोजन
(d) इनमें से सभी।
72. मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है-

- (a) पुरुष महिला एवं बच्चों की वस्तु की खरीद बिक्री
(b) वेश्यावृत्ति
(c) देवदासी और दास प्रथा
(d) उपर्युक्त में सभी।
73. मानव दुर्व्यापार कृत्यों से संबंधित लोगों को दंडित करने के लिए संसद ने कौन-सा कानून बनाया है ?
- (a) अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, 1956
(b) अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, 1959
(c) अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, 1955
(d) इनमें से कोई नहीं।
74. अनुच्छेद 24 संबंधित है-
- (a) मानव दुर्व्यापार एवं बालात् श्रम निषेध से।
(b) कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के निषेध से।
(c) विधि के समक्ष समता के अधिकार से।
(d) धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता से।
75. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ?
- (a) अनुच्छेद- 14 से 18 (b) अनुच्छेद- 25 से 28
(c) अनुच्छेद- 29 एवं 30 (d) अनुच्छेद- 23 एवं 24
76. धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित है-
- (a) अंतःकरण और धर्म के आबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता
(b) धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता
(c) धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संक्षय से स्वतंत्रता।
(d) इनमें से सभी।
77. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है-
- (a) अंतःकरण की स्वतंत्रता से
(b) अपने धार्मिक विश्वास और आस्था मानने से
(c) धार्मिक आचरण अधिकार से
(d) उपर्युक्त में सभी।
78. निम्नलिखित में से किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है ?
- (a) सार्वजनिक व्यवस्था (b) नैतिकता
(c) स्वास्थ्य (d) इनमें से सभी।
79. अनुच्छेद 25 में हिन्दुओं के अंतर्गत सम्मिलित है-
- (a) सिक्ख (b) बौद्ध
(c) जैन (d) उपर्युक्त में सभी।
80. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।



1. कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिक्ख धर्म का अंग समझा जाएगा।
2. धार्मिक आचरण से संबद्ध वित्तीय एवं आर्थिक गतिविधियों का विनियमन राज्य अर्थात सरकार कर सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

81. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है ?

- (a) धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना।
(b) अपने धर्म विषयक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता।
(c) संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार।
(d) इनमें से सभी।

82. निम्नलिखित में से कौन-सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ?

- (a) अंतःकरण की स्वतंत्रता
(b) जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता
(c) कोई भी धर्म या पद्धति में विश्वास न करने का अधिकार।
(d) धार्मिक प्रसार का अधिकार।

83. उच्चतम न्यायालय के अनुसार धार्मिक संप्रदायों को किन-किन शर्तों को पूरी करनी चाहिए।

- (a) यह व्यक्तियों का समूह हो, जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तृप्ति के लिए अनुकूल हो।
(b) इनका एक समान्य संगठन होना चाहिए।
(c) इनका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए।
(d) उपर्युक्त में सभी।

84. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि 'रामकृष्ण मिशन' और आनंदमार्ग हिन्दु धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय है।
2. उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि आनंदमार्ग धर्म नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

85. अनुच्छेद 27 संबंधित है-

- (a) धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से

(b) धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की संदाय की स्वतंत्रता से।

(c) अंतःकरण की स्वतंत्रता

(d) धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता से।

86. धार्मिक संस्थाओं पर शुल्क लगाने का क्या उद्देश्य है-

- (a) सरकार को राजस्व आय में वृद्धि करना।
(b) लोक कल्याण का कार्य करना।
(c) विशेष धर्म को बढ़ावा देना।
(d) धर्म निरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना।

87. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. राज्य कर के रूप एकत्रित दान को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख-रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है।
2. राज्य अर्थात सरकार धार्मिक संस्थाओं से शुल्क की उगाही कर सकती है कर की नहीं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

88. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध है-

- (a) धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता
(b) अंतःकरण की स्वतंत्रता
(c) धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की संदाय स्वतंत्रता
(d) इनमें से सभी।

89. धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. राज्य नीति से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाय।
2. राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाली किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

90. अनुच्छेद 28 कितने प्रकार के शैक्षणिक संस्था में विभेद करता है ?

- (a) ऐसे संस्थान जिनका पूरी रख-रखाव राज्य करता है।
(b) ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन स्थापना किसी विन्यास के तहत हुआ हो।
(c) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।



- (d) ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कर रहे हो।
(e) उपर्युक्त में सभी।

91. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 संबंधित है ?

- (a) अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से
(b) शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों के अधिकार से।
(c) धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की संदाय से।
(d) उपर्युक्त में सभी।

92. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार उपबंधित है ?

- (a) अनुच्छेद- 19 से 22 (b) अनुच्छेद- 14 से 18
(c) अनुच्छेद- 29 एवं 30 (d) अनुच्छेद- 23 एवं 24

93. भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 29 संबंधित है-

- (a) बोली की संरक्षण
(b) भाषा की संरक्षण
(c) लिपि और संस्कृति का संरक्षण
(d) उपर्युक्त में सभी।

94. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किन आधारों पर किसी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोकने का उपबंध है ?

- (a) धर्म (b) जाति
(c) भाषा (d) लिंग

95. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है।
2. उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 29 में दी गई व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

96. शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ?

- (a) अनुच्छेद- 30 (b) अनुच्छेद- 29
(c) अनुच्छेद- 26 (d) अनुच्छेद- 28

97. अनुच्छेद 3 धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार प्रदान करता है ?

- (a) सभी अल्पसंख्यकों वर्गों की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

- (b) राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा।

- (c) राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के निर्धारित क्षतिपूर्ति द्वारा निराकृत नहीं होंगे।

- (d) उपर्युक्त में सभी।

98. अल्पसंख्यक शब्दों को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है ?

- (a) अनुच्छेद- 30 (b) अनुच्छेद- 29
(c) अनुच्छेद- 32 (d) कहीं भी नहीं।

99. अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में सम्मिलित है ?

- (a) राज्य से आर्थिक एवं मान्यता लेने वाला संस्थान
(b) ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होते हैं।
(c) ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते हैं।
(d) उपर्युक्त में सभी।

100. संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ?

- (a) अनुच्छेद- 22 (b) 33
(c) अनुच्छेद- 32 (d) 34

101. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएँ हैं।
2. इसे संविधान संसोधन द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

102. निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की 'आत्मा और हृदय' कहा है ?

- (a) महात्मा गाँधी (b) जवाहर लाल नेहरू
(c) राममनोहर लोहिया (d) डॉ. भीमराव अंबेडकर

103. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन-कौन से प्रावधान है ?

- (a) इसके द्वारा कोई व्यक्ति या संस्था मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में जा सकता है।



- (b) संसद को यह शक्ति है कि वह किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करें।
 (c) इसे अपातकाल के समय स्थगित किया जा सकता है।
 (d) उपर्युक्त में सभी।

104. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी है।
2. मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल है पर अनन्य नहीं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

105. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय किसी और उद्देश्य को लेकर भी।
2. उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य के लिए।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

106. बंदी प्रत्यक्षीकरण का शब्दिक अर्थ होता है-

- (a) हम आदेश देते हैं (b) रोकना
 (c) प्रमाणित होना (d) शरीर प्रस्तुत किया जाय

107. निम्नलिखित में से किसका अर्थ प्रमाणित होना है ?

- (a) परमादेश (b) अधिकार पृच्छा
 (c) उत्प्रेषण (d) प्रतिषेध

108. बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में कौन-सा कथन सही है ?

1. यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है।
2. यह रिट सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है।

कूट:

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

109. निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है ?

- (a) हिरासत कानून सम्मत है।
 (b) कार्यवाही किसी विधानमंडल या आवमानना के तहत हुआ हो।
 (c) हिरासत न्यायालय के न्यायक्षेत्र के बाहर हुआ हो।
 (d) उपर्युक्त में सभी।

110. निम्नलिखित में से किस रिट को निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ जारी किया जा सकता है ?

- (a) बंदी प्रत्यक्षीकरण (b) परमादेश
 (c) प्रतिशोध (d) उत्प्रेषण

111. निम्नलिखित में से किस आदेश का अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'।

- (a) अधिकार पृच्छा (b) परमादेश
 (c) प्रतिशोध (d) उत्प्रेषण

112. परमादेश रिट जारी किया जा सकता है-

- (a) निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध।
 (b) ऐसे विभाग जो गैर-संवैधानिक है।
 (c) भारत के राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध
 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

113. निम्नलिखित में से कौन-सा रिट का अर्थ है 'रोकना'

- (a) उत्प्रेषण (b) परमादेश
 (c) प्रतिशोध (d) बंदी प्रत्यक्षीकरण

114. निम्नलिखित में से कौन-सा रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्यायक्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी किया जाता है ?

- (a) उत्प्रेषण (b) अधिकार पृच्छा
 (c) प्रतिषेध (d) परमादेश

115. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किये जा सकते हैं।
2. यह प्रतिशोध परमादेश के तरह सीधे सक्रिय नहीं होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

116. 'उत्प्रेषण' का अर्थ है-

- (a) प्रमाणित होना (b) प्राधिकृत या चारट देना
 (c) हम आदेश देते हैं (d) शरीर को प्रस्तुत करना



117. निम्नलिखित में से किस रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों के पास लंबित मामलों को उच्च न्यायालय अपने पास स्थानांतरित करवा सकता है ?

- (a) अधिकार पृच्छा (b) उत्प्रेषण
(c) परमादेश (d) बंदी प्रत्यक्षीकरण

118. 'अधिकार पृच्छा' का अर्थ है-

- (a) प्रमाणित होना (b) प्राधिकृत या वारंट द्वारा
(c) हम आदेश देते हैं (d) शरीर का प्रस्तुत करना

119. निम्नलिखित में से कौन-सा रिट सार्वजनिक कार्यलय में दायर अपने दावे की जाँच के लिए जारी किया जाता है ?

- (a) उत्प्रेषण (b) अधिकार पृच्छा
(c) परमादेश (d) प्रतिशोध

120. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- अधिकार पृच्छा रिट केवल सार्वजनिक कार्यालयों के लिए ही जारी किया जा सकता है।
- अन्य चार रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुद व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

121. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्द्ध-सैनिक, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकें ?

- (a) अनुच्छेद- 33 (b) अनुच्छेद- 32
(c) अनुच्छेद- 34 (d) अनुच्छेद- 35

122. किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि मार्शल लॉ के समय मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ?

- (a) अनुच्छेद- 32 (b) अनुच्छेद- 33
(c) अनुच्छेद- 34 (d) अनुच्छेद- 31

123. मार्शल लॉ का अर्थ है-

- (a) कानून का शासन (b) तानाशाही शासन
(c) सैन्य शासन (d) लोकतांत्रिक शासन

124. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- मार्शल लॉ केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है जबकि राष्ट्रीय आपातकाल न केवल मूल अधिकार बल्कि केंद्र-राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है।

2. मार्शल लॉ सामान्य कानूनी न्यायालय को जारी नहीं रखता है जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जारी रखता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

125. कौन-सा अनुच्छेद संसद को कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है ?

- (a) अनुच्छेद- 35 (b) अनुच्छेद- 34
(c) अनुच्छेद- 36 (d) अनुच्छेद- 37

126. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद व्यक्तियों को अपनी संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है ?

- (a) अनुच्छेद- 32 (b) अनुच्छेद- 31
(c) अनुच्छेद- 36 (d) अनुच्छेद- 37

127. संपत्ति का अधिकार है-

- (a) विधिक अधिकार (b) मूल अधिकार
(c) संवैधानिक अधिकार (d) गैर-कानूनी

128. संपत्ति के अधिकार का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है ?

- (a) अनुच्छेद- 301 (b) अनुच्छेद- 300क
(c) अनुच्छेद- 312 (d) अनुच्छेद- 303

129. मूल अधिकारों की आलोचना किन आधारों पर की जाती है ?

- (a) स्पष्टता का अभाव (b) स्थायित्व का अभाव
(c) व्यापक सीमाएँ (d) इनमें से सभी।

130. निम्नलिखित में से मूल अधिकार का महत्व है-

- (a) ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं।
(b) ये वैयक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं।
(c) वे देश में विधि की शासन का स्थापना करते हैं।
(d) उपर्युक्त में सभी।

131. निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संगृहित नहीं किया जा सकता है ?

- (a) अनुच्छेद- 266 (b) अनुच्छेद- 265
(c) अनुच्छेद- 279क (d) अनुच्छेद- 300क

132. अनुच्छेद 301 का संबंध है-

- (a) सर्वत्र व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता
(b) निवास के अधिकार से
(c) G.S.T से (d) मूल कर्तव्य से।



ANSWERS

1. (b)	2. (a)	3. (b)	4. (a)	5. (c)	6. (a)	7. (a)	8. (b)	9. (a)	10. (d)
11. (d)	12. (b)	13. (a)	14. (d)	15. (a)	16. (b)	17. (b)	18. (b)	19. (d)	20. (a)
21. (d)	22. (a)	23. (a)	24. (a)	25. (c)	26. (b)	27. (a)	28. (b)	29. (b)	30. (c)
31. (d)	32. (d)	33. (d)	34. (d)	35. (c)	36. (a)	37. (d)	38. (d)	39. (c)	40. (c)
41. (d)	42. (a)	43. (d)	44. (d)	45. (d)	46. (c)	47. (d)	48. (b)	49. (c)	50. (d)
51. (d)	52. (c)	53. (b)	54. (c)	55. (c)	56. (a)	57. (a)	58. (a)	59. (c)	60. (b)
61. (c)	62. (d)	63. (b)	64. (c)	65. (a)	66. (c)	67. (d)	68. (d)	69. (a)	70. (c)
71. (d)	72. (d)	73. (a)	74. (b)	75. (b)	76. (d)	77. (d)	78. (d)	79. (d)	80. (c)
81. (d)	82. (b)	83. (d)	84. (c)	85. (b)	86. (d)	87. (c)	88. (a)	89. (c)	90. (c)
91. (a)	92. (c)	93. (d)	94. (c)	95. (c)	96. (a)	97. (d)	98. (d)	99. (d)	100. (c)
101. (c)	102. (d)	103. (d)	104. (c)	105. (c)	106. (d)	107. (c)	108. (c)	109. (d)	110. (b)
111. (b)	112. (d)	113. (c)	114. (c)	115. (c)	116. (a)	117. (b)	118. (b)	119. (b)	120. (c)
121. (a)	122. (c)	123. (c)	124. (c)	125. (a)	126. (b)	127. (a)	128. (b)	129. (d)	130. (d)
131. (b)	132. (a)								



ज्ञान बिन्दु जी. एस. एकेडमी (पटना)

Chapter- 08

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व

- इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग- 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36-51 के बीच की गई है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। यह ऐसे अधिकार हैं जिसे न्यायलय अपने आदेश से लागू नहीं कर सकता है।
- कुछ विद्वानों की राय:
 - (1) **ग्रेनविल ऑस्टिन:-**
इन्होंने DPSP को संविधान का आत्मा कहा है।
 - (2) **L.M सिंधावी:-**
इसने DPSP को जीवन देने वाली व्यवस्था कहा है।
 - (3) **M.C चांगला:-**
इन्होंने कहा है कि अगर DPSP को भारत में लागू कर दिया जाता है तो भारत स्वर्ग के समान हो जायेगा।
 - (4) **K.T शाह:-**
इसने DPSP को चेक के समान बताया है जिसे बैंक अपने हिसाब से अदा करता है।
 - (5) **आइबर जेनिंग्स:-**
इन्होंने कहा कि DPSP कर्मकांडी अकांक्षा है।
 - (6) **T.T कृष्णामाचारी:-**
इन्होंने कहा है कि यह भावनाओं का स्थायी कुड़ाघर है।
 - (7) **K.C व्यीहर:-**
इन्होंने DPSP को कहा है कि यह लक्ष्य एवं आकांक्षों का घोषणापत्र है।



➤ **DPSP को लेकर प्रमुख संविधान संसोधन:**

(1) 42वाँ संविधान संसोधन 1976 के तहत 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गये हैं।

(a) 39(क) (b) 43(क) (c) 48(क)

(2) 97वाँ संविधान संसोधन 2011 के तहत 1 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गये हैं।

(a) 48(ख)

(3) 44वाँ संविधान संसोधन 1978 के तहत अनुच्छेद- 38 के भाषा में परिवर्तन किया गया।

(4) 86वाँ संविधान संसोधन 2002 के तहत अनुच्छेद- 45 में परिवर्तन किया गया है।

➤ **राज्य के नीति निर्देशक को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है-**

(1) **गाँधीवादी तत्व:-**

इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40, 43, 43(ख), 46, 47, 48 आते हैं।

(2) **समाजवादी तत्व:-**

इसके अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39, 39(क), 41, 42, 43, 43(क), 47 आते हैं।

(3) **उदारवादी तत्व:-**

इसके अंतर्गत अनुच्छेद 44, 45, 48, 48(क), 49, 50, 51 आते हैं।

◆ अनुच्छेद-43, 47 गाँधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं।

◆ अनुच्छेद-48 गाँधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं।

➤ **अनुच्छेद-36**

इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य को परिभाषित अनुच्छेद-36 में किया गया है।

➤ **अनुच्छेद-37**

यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा।

➤ **अनुच्छेद-38**

राज्य ऐसी विधि व्यवस्था बनाएगी ताकि लोक कल्याण में अभिवृद्धि हो सकें।



➤ **अनुच्छेद-39**

राज्य इस प्रकार से नीति का निर्धारण करेगा ताकि-

- (1) स्त्री और पुरुष दोनों को काम प्राप्त करने का समान वेतन प्राप्त हो सकें।
- (2) स्त्री और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त हो सकें।
- (3) धनों का समान वितरण हो सकें।

➤ **अनुच्छेद-39(क)**

गरीब लोगों को न्याय मिल सकें। इस हेतु राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता लोगों को उपलब्ध करवा सकें।

➤ **अनुच्छेद-40**

ग्राम पंचायत के गठन संबंधी प्रावधान

➤ **अनुच्छेद-41**

कुछ विशेष परिस्थिति जैसे- बुढ़ापा, बेरोजगारी में राज्य लोगों को काम उपलब्ध करवा सकें।

➤ **अनुच्छेद-42**

प्रसूति सहायता।

➤ **अनुच्छेद-43**

मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई है।

➤ **अनुच्छेद-43(क)**

राज्य विधान बनाकर उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

➤ **अनुच्छेद-43(ख)**

सहकारी समिति को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

➤ **अनुच्छेद-44**

इसमें समान सिविल संहिता का प्रावधान है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ यह अनुच्छेद लागू है। समान सिविल संहिता का अर्थ सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना है।

➤ **अनुच्छेद-45**

6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का शिशुप देख-रेख और उनको शिक्षा उपलब्ध करवाया जाना।



➤ **अनुच्छेद-46**

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य दुर्बल वर्ग के लोगों जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें 'अर्थ' संबंधी सहायता उपलब्ध करवाया जाना और राज्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

➤ **अनुच्छेद-47**

राज्य लोगों के जीवन स्तर और पोषाहार स्तर में वृद्धि करने का प्रयास करेगा तथा नशीला/मादक पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकेगा।

नोट-बिहार में शराबबंदी अनुच्छेद-47 के तहत ही हुई है।

➤ **अनुच्छेद-48**

कृषि और पशुपालन को उन्नत बनाने की बात कहीं गई है।

नोट- भारत के भीतर किसी भी राज्य में 'गौ' हत्या पर प्रतिबंध अनुच्छेद-48 के तहत ही लगाया जाता है।

➤ **अनुच्छेद-48(क)**

प्राकृतिक पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण का प्रयास राज्य करेगा।

नोट-इस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करने के लिए ही 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1992 में प्रोजेक्ट एलीफेंट, 2002 में जैव विविधता अधिनियम लाया गया।

➤ **अनुच्छेद-49**

राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण देने की बात कहीं गई है।

➤ **अनुच्छेद-50**

कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया जायेगा।

➤ **अनुच्छेद-51**

अंतर्राष्ट्रीय शांति और संवृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

नोट-अनुच्छेद- 51 के तहत ही भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता तथा गुटनिरपेक्ष जैसी आंदोलन की स्थापना हुई है।



➤ **भाग-4 के बाहर के नीति निर्देशक तत्व:**

➤ **अनुच्छेद-335**

यह अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भारत और राज्य सरकार के अधिन नियुक्ति में दावा पेश करने का अधिकार देता है।

➤ **अनुच्छेद-350(क)**

प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृ-भाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाने का राज्य प्रयास करेगा।

➤ **अनुच्छेद-351**

हिन्दी भाषा के उन्नति हेतु दिशा-निर्देश दिया गया है।



ज्ञान बिन्दु जी. एस. एकेडमी (पटना)

Chapter- 08

राज्य के नीति निदेशक तत्व

1. राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है ?

- (a) भाग- 5 (b) भाग- 4
(c) भाग- 3 (d) भाग- 6

2. राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है ?

- (a) कनाडा का संविधान (b) अमेरिका का संविधान
(c) सोवियत संघ का संविधान (d) आयरलैंड का संविधान

3. भारतीय संविधान में नीति-निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से अधिग्रहित किया गया था। आयरलैंड के संविधान में नीति-निदेशक तत्व को किस देश के संविधान से अधिग्रहित किया गया ?

- (a) कनाडा (b) स्पेन
(c) जापान (d) रूस

4. निम्नलिखित में से किसने नीति-निदेशक तत्व को 'विशेषता' वाला बताया ?

- (a) डॉ. अंबेडकर (b) ग्रेनविल ऑस्टिन
(c) के. एम. मुंशी (d) बी. एन. पादरीवाला

5. किसने निदेशक तत्व और अधिकारों को 'संविधान की मूल आत्मा' कहा है ?

- (a) डॉ. अंबेडकर (b) ग्रेनविल ऑस्टिन
(c) के. एम. मुंशी (d) बी. एन. पादरीवाला

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. राज्य के नीति-निदेशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा।

2. अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग- 4 में राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग- 3 में है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

7. निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार निदेशक तत्व उन्हीं अनुदेशों के समान हैं, जो भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किये जाते थे ?

- (a) डॉ. अंबेडकर (b) ज्योतिबा फुले
(c) डी. के. कर्वे (d) रजनी कोठारी

8. राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का उद्देश्य है-

- (a) न्याय में उच्च आदर्श की स्थापना
(b) स्वतंत्रता की प्रतिष्ठापन
(c) समानता की जागृति
(d) इनमें से सभी।

9. राज्य के नीति-निदेशक तत्व किस लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता है ?

- (a) राजनीतिक (b) आर्थिक
(c) सामाजिक (d) इनमें से कोई नहीं।

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. निदेशक-तत्वों की प्रकृति गैर न्याययोजित है।
2. उनके हनन पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

11. संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि निदेशक-तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा ?

- (a) अनुच्छेद- 32 (b) अनुच्छेद- 37
(c) अनुच्छेद- 38 (d) अनुच्छेद- 49

12. निदेशक तत्वों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है ?



- (a) तीन (b) चार
(c) पाँच (d) छः
13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. निदेशक तत्वों का वर्गीकरण तीन भागों में संविधान द्वारा किया गया है।
2. इन्हें तीन व्यापक श्रेणियों समानवादी, गाँधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
14. लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है ?
(a) अनुच्छेद- 48 (b) अनुच्छेद- 38
(c) अनुच्छेद- 45 (d) अनुच्छेद- 37
15. पोषाहार स्तर और जीवन को ऊँचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 47 में है। निम्नलिखित में इसे नीति निदेशक तत्व के किस सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया ?
(a) गाँधीवादी (b) उदार बौद्धिक सिद्धांत
(c) समाजवादी सिद्धांत (d) इनमें से कोई नहीं।
16. समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है-
(a) 39 (b) 39(क)
(c) 42 (d) 44
17. अनुच्छेद 41 संबंधित है-
(a) काम पाने के अधिकार
(b) शिक्षा पाने के अधिकार
(c) बुढ़ापा, बीमारी और निःसशक्ता में लोक सहायता पाने का अधिकार
(d) इनमें से सभी।
18. काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध का प्रधान संविधान के किस अनुच्छेद में है ?
(a) 44 (b) 42
(c) 43 (d) 46

19. अनुच्छेद 43(क) संबंधित है-

- (a) लोक स्वास्थ्य से
(b) निःशुल्क विधिक सहायता से
(c) उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाने से
(d) इनमें से सभी।

20. सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवसर से संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ?

- (a) 44 (b) 43(क)
(c) 46 (d) 43

21. ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियों से संबंधित प्रावधान को नीति-निदेशक तत्व के किस सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है ?

- (a) गाँधीवादी (b) समाजवादी
(c) उदार बौद्धिक (d) नेहरूवादी

22. अनुच्छेद 43 का संबंध है-

- (a) ग्राम पंचायतों के गठन से
(b) कुटीर उद्योगों की स्थापना से
(c) सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन से
(d) इनमें से सभी।

23. नीति-निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के प्रोत्साहन और शोषण से सुरक्षा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है ?

- (a) 46 (b) 47
(c) 48 (d) 49

24. संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है-

- (a) पर्यावरण संरक्षण से (b) अंतर्राष्ट्रीय शांति से
(c) समान सिविल संहिता से (d) शक्ति पृथक्करण से।

25. गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48 में है।

निम्नलिखित में से इसे नीति-निदेशक के किस सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है ?

- (a) समाजवादी सिद्धांत (b) मार्क्सवादी सिद्धांत
(c) गाँधीवादी सिद्धांत (d) उदार बौद्धिक सिद्धांत

26. अनुच्छेद 47 का संबंध है-

- (a) नशीली दवाओं के प्रतिबंध से



- (b) पर्यावरण के संरक्षण से (c) शक्ति पृथक्करण से
(d) निःशुल्क न्याय से।
27. भारत के समस्त राज्यों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ?
(a) 40 (b) 46
(c) 44 (d) 45
28. भारत में समान सिविल संहिता की माँग पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव दिखाई देता है ?
(a) मार्क्सवादी (b) उदारवादी
(c) गाँधीवादी (d) राष्ट्रवादी
29. अनुच्छेद 45 का संबंध है-
(a) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से
(b) पर्यावरण संरक्षण (c) अंतर्राष्ट्रीय शांति
(d) पंचायतों के गठन
30. कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने से संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है ?
(a) 48 (b) 46
(c) 49 (d) 47
31. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में उल्लिखित पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्द्धन पर किस विचारधारा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ?
(a) गाँधीवादी (b) साम्यवादी
(c) उदारवादी (d) लोहियावादी
32. अनुच्छेद 49 का संबंध है-
(a) सभी कर्मचारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी से
(b) राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक व स्थान के संरक्षण से
(c) सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन से
(d) इनमें से सभी।
33. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शक्ति का पृथक्करण से संबंधित है ?
(a) 50 (b) 51
(c) 52 (d) 48
34. संविधान के अनुच्छेद 51 संबंधित है-
(a) निःशुल्क विधिक सहायता से
(b) काम पाने के अधिकार से
(c) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से
(d) इनमें से कोई नहीं।
35. संविधान के अनुच्छेद 51 पर किस विचारधारा का प्रभाव दृष्टिपात होता है ?

- (a) उदारवादी (b) मार्क्सवादी
(c) गाँधीवादी (d) अंतर्राष्ट्रीयवादी
36. 42वें संविधान संसोधन द्वारा निदेशक तत्व की मूल सूची में निम्न में से कौन नये तत्व जोड़े गये ?
(a) निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधी प्रावधान
(b) बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों की सुरक्षा
(c) धन और उत्पादन के संकेन्द्रण को रोकने संबंधी प्रावधान
(d) पर्यावरण संरक्षण
37. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संबंधी प्रावधान (43A) 42वें संविधान संसोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया।
2. पर्यावरण संरक्षण संबंधित प्रावधान 44वें संविधान संसोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
38. निम्नलिखित में से किस संविधान संसोधन द्वारा आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करने संबंधी प्रावधान को जोड़ा गया ?
(a) 42वें (b) 86वें
(c) 44वें (d) 24वें
39. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
(A) सहकारी समितियों का प्रोत्साहन (i) 43A
(B) उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारों की भागीदारी (ii) 48A
(C) राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत (iii) 39
(D) पर्यावरण संरक्षण (iv) 43B
- | | A | B | C | D |
|-----|----|-----|-----|----|
| (a) | i | ii | iii | iv |
| (b) | ii | iii | iv | i |
| (c) | i | iii | iv | ii |
| (d) | i | iv | iii | ii |
40. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने यह संस्तुति की थी कि वैयक्तिक अधिकारों को दो श्रेणियों न्यायोचित एवं गैर-न्यायोचित में बाँटा जाना चाहिए ?
(a) बी. एन. राव (b) पंडित नेहरू
(c) श्यामा प्रसाद मुखर्जी (d) हैराल्ड लास्की
41. निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि 'लोगों के लिए उत्तरदायी कोई मंत्रालय संविधान के भाग- 4 में

उल्लिखित उपबंधों का अवहेलना नहीं कर सकता है ?

- (a) टी. टी. कृष्णमाचारी (b) महात्मा गाँधी
(c) के. एम. मुंशी (d) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

42. निम्नलिखित में से नीति-निदेशक तत्व के बारे में यह किसने कहा कि 'लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती है ?

- (a) बाबा साहेब (b) पंडित नेहरू
(c) बी. एन. पादरीवाला (d) अनिल अग्रवाल

43. निम्नलिखित में से किन कारणों से संविधान निर्माताओं ने निदेशक सिद्धांतों को गैर-न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया क्योंकि ?

- (a) देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन का अभाव।
(b) देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन
(c) स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखने के कारण
(d) उपर्युक्त में सभी।

44. निम्नलिखित में से किस आधार पर नीति-निदेशक तत्व की आलोचना की जाती है ?

- (a) कोई कानूनी शक्ति नहीं (b) तर्कहीन व्यवस्था
(c) रूढ़ीवादी व्यवस्था (d) उपर्युक्त में सभी।

45. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नीति-निदेशक तत्व को 'अतिरेक कर्मकांडी' और 'ब्लैंक चेक' से तुलना किया है ?

- (a) टी. टी. कृष्णमाचारी (b) के. टी. शाह
(c) के. सी. व्हेयर (d) बी. एन. पादरीवाला

46. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नीति-निदेशक तत्व को भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा है ?

- (a) के. टी. शाह (b) टी. टी. कृष्णमाचारी
(c) के. सी. व्हेयर (d) आइवर जेनिंग्स

47. किसने निदेशक तत्व को लक्ष्य एवं आक्षाक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया ?

- (a) के. टी. शाह (b) आइवर जेनिंग्स
(c) के. सी. व्हीयर (d) टी. टी. दत्ता

48. किसने निदेशक तत्वों को कर्मकांडी बताया ?

- (a) आइवर जेनिंग्स (b) के. सी. व्हेयर
(c) के. टी. शाह (d) टी. टी. दत्ता

49. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मूल अधिकार एवं निदेशक सिद्धांतों के बीच टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे ?

- (a) शंकरी प्रसाद वाद (b) चंपकम दोइराजन वाद
(c) गोलकनाथ मामले (d) केशवानंद मामले

50. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. मूल अधिकार अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है।
2. निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संसोधन नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

51. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. मूल अधिकार नकारात्मक है जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक है।
2. मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं जबकि निदेशक तत्व समुदाय के कल्याण को।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

52. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि 'भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है ?

- (a) मेनका गाँधी वाद (b) मिनर्वा मिल्स वाद
(c) गोलकनाथ मामले (d) इनमें से सभी।

ANSWERS

1. (b)	2. (d)	3. (b)	4. (a)	5. (b)
6. (c)	7. (a)	8. (d)	9. (a)	10. (c)
11. (b)	12. (a)	13. (c)	14. (b)	15. (c)
16. (b)	17. (d)	18. (b)	19. (c)	20. (d)
21. (a)	22. (c)	23. (a)	24. (b)	25. (c)
26. (a)	27. (c)	28. (b)	29. (a)	30. (a)
31. (c)	32. (b)	33. (a)	34. (c)	35. (a)
36. (a)	37. (a)	38. (c)	39. (d)	40. (a)
41. (d)	42. (a)	43. (d)	44. (d)	45. (b)
46. (b)	47. (c)	48. (d)	49. (b)	50. (c)
51. (c)	52. (b)			



ज्ञान बिन्दु जी. एस. एकेडमी (पटना)

Chapter- 09

मौलिक कर्तव्य

- विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान वहाँ के संविधान में नहीं है। जैसे- अमेरिका के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। वही साम्यवादी विचार धाराओं वाले देशों के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल है। **जैसे- रूस के संविधान में।**
- भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान रूस के संविधान से लिए गए हैं।
- 1975 ई० में इन्दिरा गाँधी की सरकार ने जब आपातकाल लागू किया तो लोगों के कुछ कर्तव्य होना चाहिए इसको लेकर सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय कमिटी का गठन किया जिसे 'स्वर्ण सिंह कमिटी' कहा गया। इस कमिटी ने 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिस किया।
- इन्दिरा गाँधी की सरकार ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए 42वाँ संविधान संसोधन 1976 में किया। इसके तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किये गये। बाद के दिनों में 86वाँ संविधान संसोधन 2002 के तहत 11वाँ मौलिक कर्तव्य को शामिल किया।

भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 11 मौलिक कर्तव्य निम्न है।

- संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
- स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें।
- भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
- राष्ट्र की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
- भारत के सभी लोगों में समरसता और मातृत्व की भावना का विकास करें जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री समान के विरुद्ध हो।
- समाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।
- प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा और उसका संवर्द्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान तथा सुधार की भावना का विकास करें।



9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्ति और सामुहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई उँचाइयों को छू सके।
11. 6 से 14 वर्ष के बच्चे के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

☞ मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए 1999 ई0 में 'वर्मा' समिति का गठन किया।

☞ 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के अभिवादन को अनिवार्य बना दिया, लेकिन 2018 ई0 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए यह कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान का अभिवादन अनिवार्य नहीं है।

☞ मौलिक कर्तव्य की चर्चा भारतीय संविधान के भाग-4(क) के अंतर्गत अनुच्छेद 51(क) में है।



ज्ञान बिन्दु जी. एस. एकेडमी (पटना)

Chapter- 09

मूल कर्तव्य

1. मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया ?

- (a) 1976 (b) 1986
(c) 1978 (d) 1972

2. किस संविधान संसोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया ?

- (a) 42वें (b) 44वें
(c) 47वें (d) 24वें

3. भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रभावित होकर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया ?

- (a) कनाडा (b) जापान
(c) आयरलैंड (d) रूस

4. किस समिति के सिफारिश पर 1976 में संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित नया भाग जोड़ा गया ?

- (a) राजा चैनैया समिति (b) स्वर्ण सिंह समिति
(c) संधानम समिति (d) जगीदेखरन् समिति

5. संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है ?

- (a) भाग- V (b) भाग- VI
(c) भाग- IV (d) भाग- IVक

6. संविधान में कितने प्रकार के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है ?

- (a) 11 (b) 10
(c) 12 (d) 14

7. स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गया था ?

- (a) 11 (b) 12
(c) 10 (d) 14

8. संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का जिक्र किया गया है ?

- (a) 51 (b) 51(क)

- (c) 50 (d) 43(क)

9. किस संविधान संसोधन द्वारा संविधान में 11वाँ मूल कर्तव्य को समाहित किया गया है ?

- (a) 84वें (b) 87वें
(c) 86वें (d) 85वें

10. संविधान में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को मूल कर्तव्य के रूप में कब समाहित किया गया ?

- (a) वर्ष 2002
(b) वर्ष 2004
(c) वर्ष 1976
(d) वर्ष 1975

11. निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है ?

- (a) यह नैतिक कर्तव्य है।
(b) यह नागरिक कर्तव्य है।
(c) यह बाध्यकारी कर्तव्य है।
(d) इनमें से सभी।

12. निम्न में से कौन-सा मूल कर्तव्य नहीं है ?

- (a) संविधान का पालन करना
(b) कर अदायगी
(c) राष्ट्रगान का आदर
(d) राष्ट्र ध्वज का सम्मान

13. निम्न में से कौन-सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत है ?

- (a) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले को सम्मान
(b) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा।
(c) देश की रक्षा एवं सेवा करना
(d) इनमें से सभी।

14. निम्न में से कौन-सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत समाहित नहीं है ?



- (a) अनिवार्य मतदान
- (b) समारसता एवं समान भातृत्व निर्माण
- (c) संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व
- (d) उपर्युक्त में सभी।

15. निम्न में से कौन-सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत है ?

- (a) पर्यावरण संरक्षण
- (b) वैज्ञानिक दृष्टिकोण
- (c) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा
- (d) इनमें से सभी।

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. कुछ अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए है जबकि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है।
2. मूल कर्तव्य न्यायोचित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

17. किस आधार पर मूल कर्तव्यों की आलोचना की जाती है ?

- (a) कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है।
- (b) गैर न्यायोचित है।
- (c) संविधान के भाग में शामिल करना
- (d) उपर्युक्त में सभी।

18. मूल कर्तव्यों का महत्व है ?

- (a) नागरिकों अपने देश के प्रति कर्तव्यों को याद दिलाता है।
- (b) राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करता है।
- (c) अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक परीक्षण में सहायता करता है।
- (d) इनमें से सभी।

ANSWERS

1. (a)	2. (a)	3. (d)	4. (b)	5. (c)
6. (a)	7. (c)	8. (b)	9. (c)	10. (a)
11. (c)	12. (b)	13. (d)	14. (a)	15. (d)
16. (a)	17. (d)	18. (d)		

